

E-book
LEI DE
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA
ESQUEMATIZADA



Prof. Antonio Daud

Texto de acordo com a Lei 14.230/2021 e com os entendimentos do STF.

LEI DE **IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA** ESQUEMATIZADA

Olá, pessoal!

Meu nome é Antonio Daud, sou professor de Direito Administrativo no Estratégia Concursos.

Estou passando para apresentar a Lei de Improbidade Esquematizada, versão 2022!

Esta Lei tem ganhado cada vez mais importância nas provas de Direito Administrativo, sendo que boa parte das questões de prova se apegam à literalidade das regras legais, sobretudo após a reforma promovida pela Lei 14.230/2021.

A Lei não é grande, então é essencial conhecermos “de perto” seus principais detalhes! Para facilitar esta missão, elaboramos este material, 100% gratuito e focado na preparação para concursos públicos.

Que seja útil!



Sumário

Considerações Iniciais	3
CAPÍTULO I - Das Disposições Gerais.....	5
CAPÍTULO II - Dos Atos de Improbidade Administrativa	14
Seção I - Dos Atos de Improbidade Administrativa que Importam Enriquecimento Ilícito.....	15
Seção II - Dos Atos de Improbidade Administrativa que Causam Prejuízo ao Erário.....	19
Seção III - Dos Atos de Improbidade Administrativa que Atentam Contra os Princípios da Administração Pública	24
CAPÍTULO III - Das Penas	31
CAPÍTULO IV - Da Declaração de Bens	39
CAPÍTULO V - Do Procedimento Administrativo e do Processo Judicial	40
CAPÍTULO VI - Das Disposições Penais	60
CAPÍTULO VII - Da Prescrição	65
CAPÍTULO VIII - Das Disposições Finais.....	72
Irretroatividade da Lei 14.230/2021	73
Referências Bibliográficas.....	75



CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Um dos deveres gerais impostos aos agentes públicos consiste na **probidade** (qualidade de quem é probo, íntegro, honesto). A ideia de probidade, intimamente ligada à da **moralidade administrativa**, informa que os agentes devem “servir à Administração Pública com **honestidade**, exercendo suas atribuições no intuito de alcançar o interesse público”¹, **sem tirar proveito pessoal** dos poderes inerentes a elas.

Caso, por outro lado, seja descumprido o dever de probidade, terão lugar os chamados **atos de improbidade administrativa**, objeto da Lei 8.429/1992.

Tamanha é a importância do assunto na legislação brasileira que o tema foi alçado ao texto da Constituição Federal, ao se mencionarem os “atos de improbidade administrativa” e as respectivas penalidades:

CF, art. 37, § 4º Os **atos de improbidade administrativa** importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.

Com fundamento neste dispositivo constitucional, em 1992, foi editada a Lei 8.429, conhecida como **Lei de Improbidade Administrativa** – ou **LIA**. A Lei foi profundamente alterada em 2021, por meio da **Lei 14.230/2021**, que acabou por reduzir o rigor e as penalidades aplicáveis.

A maioria dos seus dispositivos² apresenta **caráter nacional**, isto é, são aplicáveis a atos cometidos em **todos os entes da federação** (União, Estados, DF e Municípios) e em **todos os Poderes**.

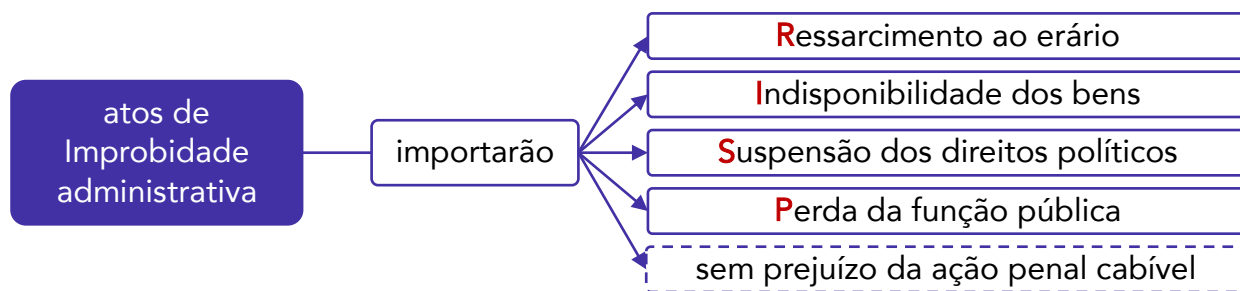
Antes, porém, de passarmos ao texto da Lei, é importante destacarmos as penalidades mencionadas no dispositivo constitucional acima transcrito³:

¹ CAETANO, Marcello. Manual de Direito Administrativo. Almedina, 1997. p.749, apud José Afonso da Silva, Curso de Direito Constitucional Positivo, p. 571, Malheiros, 9ª ed.

² DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. Ed. GenMétodo. 31ª ed. 2018. tópico 18.3.1

³ Apesar se serem genericamente chamadas de “sanções”, a indisponibilidade de bens na verdade constitui uma medida cautelar.





Para memorizar as sanções constitucionalmente aplicáveis, a dica é utilizar o mnemônico **R-I-S-P**.

Percebam que, além destas 4 sanções, se a conduta houver sido tipificada como crime, o agente estará sujeito à “ação penal cabível”. Além disso, este é um conjunto “mínimo” de penalidades, que não impede que outras sejam criadas por meio de lei.

Ainda quanto ao rol constitucional de sanções aplicáveis (destacado no diagrama acima), é importante não confundirmos as sanções de “suspensão de direitos políticos” e “perda da função pública”. Isto porque no Brasil, não se admite a **cassação** de direitos políticos (CF, art. 15, *caput*). A **perda**, por outro lado, é hipótese admitida em algumas hipóteses (CF, art. 15, *caput*), assim como a **suspensão**, que é aquela cabível pela condenação pela prática de ato de improbidade administrativa (CF, art. 15, inciso V).

Assim, a **perda** diz respeito à função pública – não aos direitos políticos.



Tecidas estas breves considerações iniciais, passemos aos comentários ao texto da Lei. Vamos lá!



LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - ESQUEMATIZADA

LEI Nº 8.429, DE 2 DE JUNHO DE 1992.

Dispõe sobre as sanções aplicáveis em virtude da prática de atos de improbidade administrativa, de que trata o § 4º do art. 37 da Constituição Federal; e dá outras providências.

Fechamento desta edição em 19/08/2022

(última alteração realizada pela Lei nº 14.230/2021)

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:

CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa **tutelará a probidade** na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de **assegurar a integridade do patrimônio público e social**, nos termos desta Lei.

Comentário:

A lei inicia reforçando seu papel de tutelar a **probidade** na Administração e, nos §§ 1º a 3º a seguir, deixa claro que **somente condutas dolosas** tem o condão de caracterizarem atos de improbidade. Antes da Lei 14.230/2021, ainda era possível a existência de atos de improbidade **culposos**. Com tal mudança, passou a se exigir o dolo para 100% dos atos de improbidade, isto é, para qualquer categoria de atos de improbidade.

No Direito, em geral, dizemos que o dolo poderá ser **genérico**, quando não se exigir finalidade especial para a prática do ato; e poderá ser **específico**, quando se exigir, além do dolo genérico, uma finalidade particular, especial, para o agente ter praticado aquele ato.

A este respeito, tem-se entendido que a Lei 14.230/2021, contrariando entendimento do STJ anterior, passou a exigir em geral **dolo específico**, para caracterização dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se que seja demonstrado que o infrator agiu com intenção específica. Portanto, não mais basta o dolo genérico, o que acabará dificultando a caracterização dos atos de improbidade.

§ 1º Consideram-se atos de improbidade administrativa as **condutas dolosas** tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais.



§ 2º Considera-se **dolo** a **vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado** nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, **não bastando a voluntariedade do agente**.

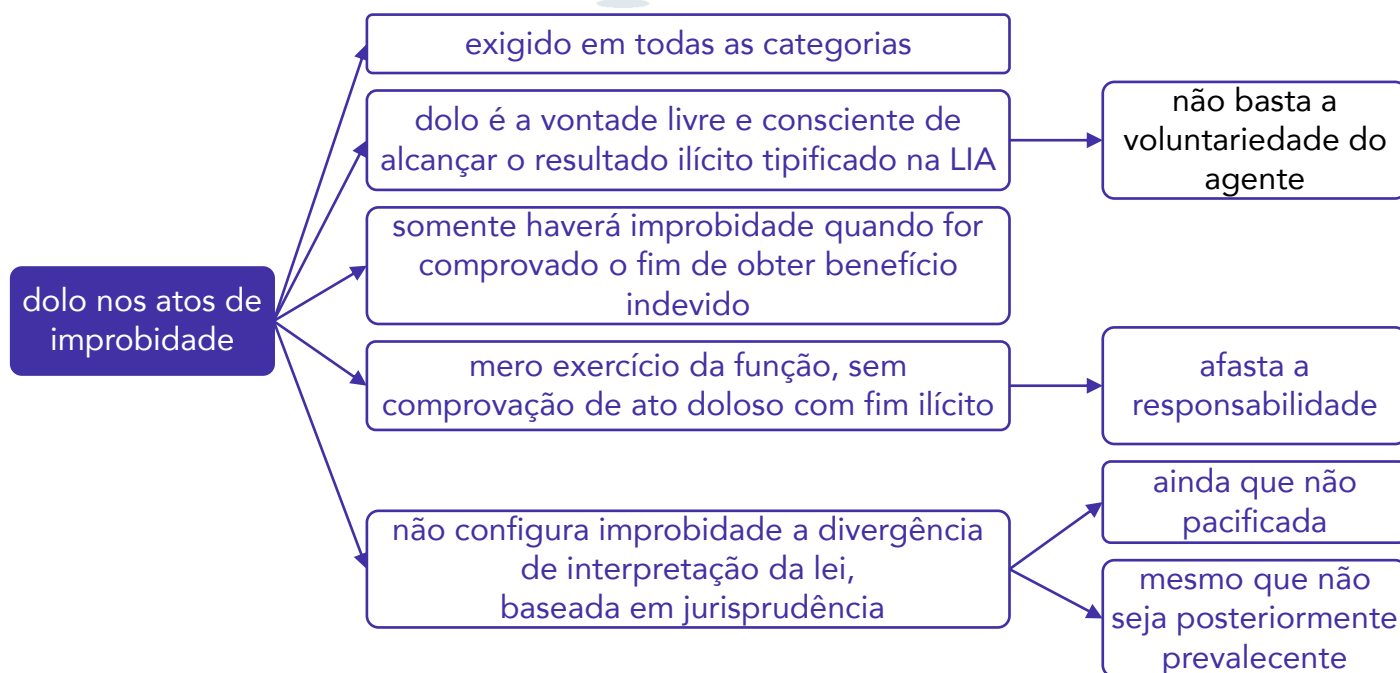
Comentário:

Repare que o dolo mencionado na LIA exige – não apenas a conduta voluntária do agente ímprobo – mas uma **intenção específica de alcançar o resultado ilegal** previsto em lei.

Reforçando esta ideia, o legislador estabelece que somente haverá improbidade administrativa, qualquer que seja a categoria, quando for comprovado, na conduta do agente público, a **finalidade de obter proveito** ou **benefício indevido** para si ou para outra pessoa (art. 11, §§1º e 2º).

Além disso, veremos que **não configura improbidade** a mera **divergência de interpretação da lei** baseada em jurisprudência (art. 1º, § 8º). Esta ressalva aplica-se mesmo se a jurisprudência que fundamentou a interpretação do agente não estiver pacificada e mesmo que não venha a ser posteriormente prevalecente nas decisões dos órgãos de controle ou dos tribunais do Poder Judiciário.

§ 3º O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem **comprovação de ato doloso com fim ilícito**, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa.



§ 4º Aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta Lei os princípios constitucionais do **direito administrativo sancionador**.

Comentário:

O “direito administrativo sancionador” consiste, em síntese, nas ferramentas utilizadas pelo poder público para aplicar penalidades por infrações de natureza administrativa, a exemplo da demissão de um servidor público no bojo de um PAD.

Assim, pela certa **proximidade desta atuação administrativa com o direito penal**, a jurisprudência e a doutrina foram estendendo princípios do direito penal ao “direito administrativo sancionador”, especialmente aqueles que buscam proteger o réu, como o da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII), da retroatividade da lei mais benéfica (CF, art. 5º, XL), da necessidade de individualização da sanção etc (STF/Rcl 41.557/SP e STJ/Resp 1.353.267).

Dessa forma, à apuração e à aplicação de sanções por atos de improbidade aplicam-se tais princípios do direito administrativo sancionador.



**ADIANTANDO O QUE
VEM PELA FRENTE**

Nos §§5º a 7º adiante, o texto da Lei mencionará os **sujeitos passivos** dos atos de improbidade administrativa (isto é, as **vítimas diretas** destes atos).

São estas mesmas pessoas jurídicas que poderão posteriormente propor, judicialmente, a ação de improbidade administrativa em face dos agentes ímprobos (STF/ADI 7042), paralelamente ao próprio Ministério Público (MP).

§ 5º Os atos de improbidade violam a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções e a integridade do patrimônio público e social dos **Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário**, bem como da **administração direta e indireta**, no âmbito da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

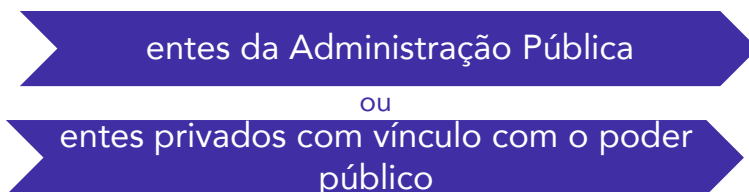
§ 6º Estão sujeitos às sanções desta Lei os atos de improbidade praticados contra o patrimônio de **entidade privada** que **receba subvenção, benefício ou incentivo**, fiscal ou creditício, de entes públicos ou governamentais, previstos no § 5º deste artigo.

§ 7º Independentemente de integrar a administração indireta, estão sujeitos às sanções desta Lei os atos de improbidade praticados contra o patrimônio de **entidade privada** para cuja criação ou custeio o **erário haja concorrido ou concorra** no seu patrimônio ou receita atual, limitado o ressarcimento de prejuízos, nesse caso, à repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos.



Comentário:

Repare que os sujeitos passivos podem ser:



No que se refere aos **entes da Administração Pública**, note que estão incluídos **todos os órgãos** da administração direta e **todas as entidades** da administração indireta, sejam de direito público ou privado.

Quanto aos **entes privados**, repare que apenas são considerados vítimas dos atos de improbidade aqueles que possuem determinados **vínculos com o Estado**. Em outras palavras, tais particulares estarão sujeitos às regras da LIA, apesar de formalmente não integrarem a Administração Pública, pois, havendo **dinheiro público** envolvido, isso atrairá a incidência dos dispositivos da LIA.

Aqui foram incluídos os particulares que (i) **recebam subvenção** ou **subsídio** do poder público – art. 1º, §6º (como um frigorífico que recebeu incentivo creditício do BNDES, por exemplo) (ii) e também aqueles para os quais o poder público **contribuiu para sua criação ou seu custeio** – art. 1º, §7º.

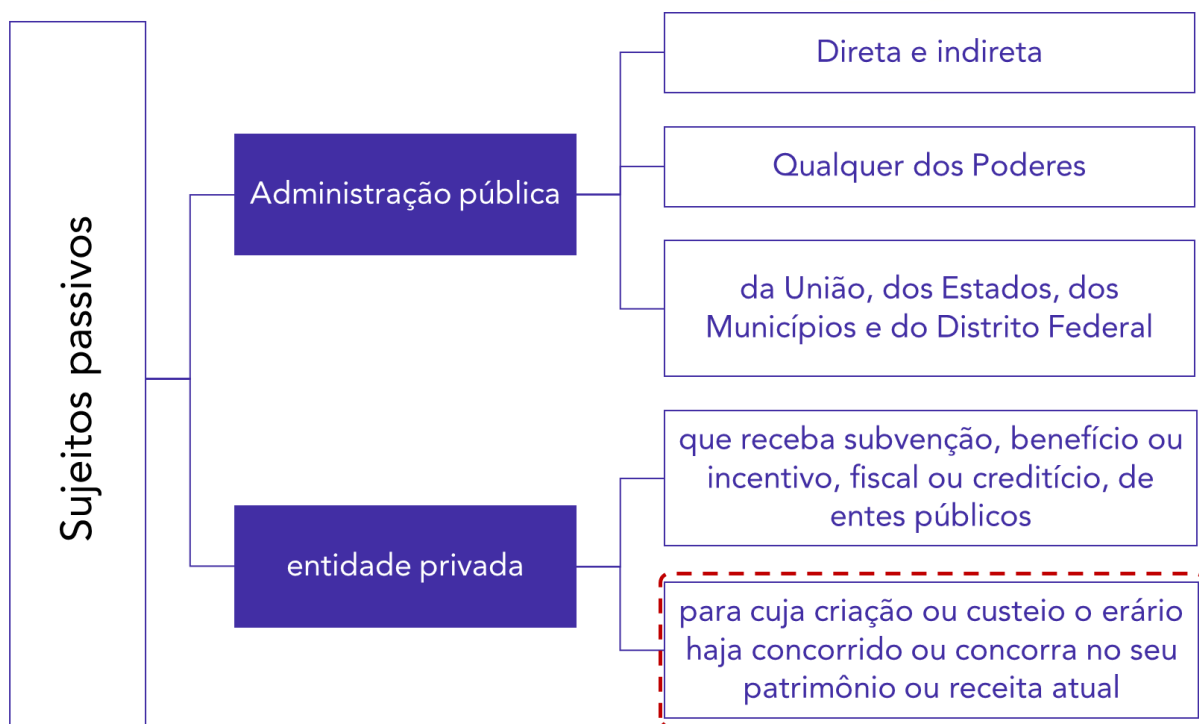


No entanto, o legislador traçou uma diferença entre estes particulares: nas entidades privadas para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra no seu patrimônio ou receita atual, o ressarcimento ao erário **limita-se à parcela dos danos sofridos pelo poder público**, o que indica tratar-se de sujeitos passivos secundários (art. 1º, §7º).



ESQUEMATIZANDO





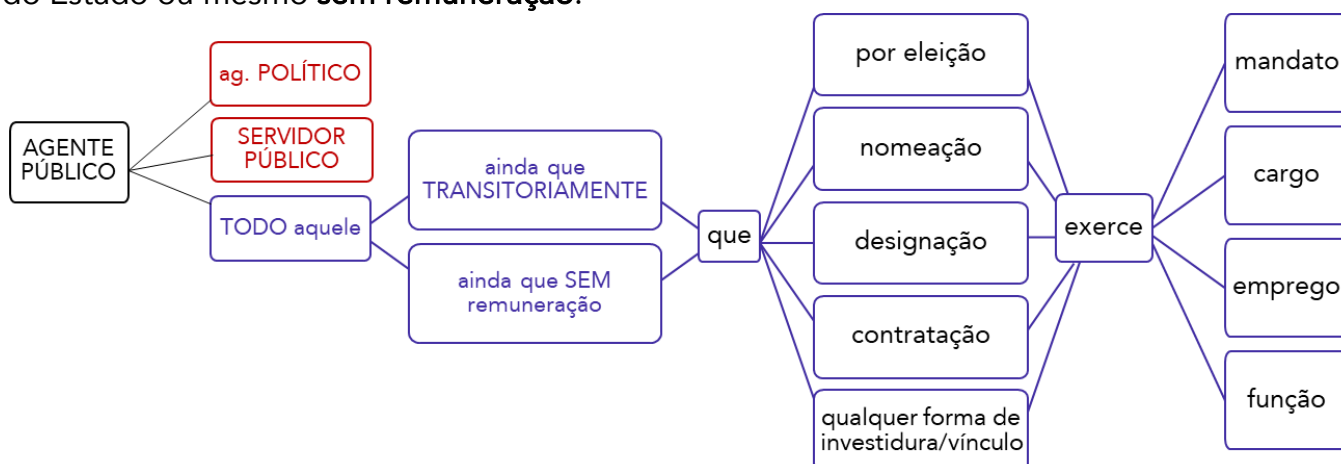
ressarcimento de prejuízos é limitado à repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos

§ 8º Não configura improbidade a ação ou omissão decorrente de **divergência interpretativa da lei**, baseada em jurisprudência, ainda que não pacificada, mesmo que não venha a ser posteriormente prevalecente nas decisões dos órgãos de controle ou dos tribunais do Poder Judiciário.

Art. 2º Para os efeitos desta Lei, consideram-se **agente público** o **agente político**, o **servidor público** e todo aquele que exerce, **ainda que transitoriamente** ou **sem remuneração**, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades referidas no art. 1º desta Lei.

Comentário:

Quanto ao conceito de "**agente público**" adotado no art. 2º acima, repare sua grande amplitude, alcançando até mesmo situações em que a pessoa age **transitoriamente** em nome do Estado ou mesmo **sem remuneração**:



Comentário:

Especificamente quanto aos **agentes políticos**, a atual redação do art. 2º acima deixa clara sua sujeição às regras da LIA. Alguns deles, portanto, estão sujeitos a duplo regime sancionatório, aplicando-se a LIA em relação aos atos de improbidade e leis específicas relativamente aos crimes de responsabilidade, a exemplo daqueles previstos na Lei 1.079/1950 e no Decreto-Lei 201/1967.

No entanto, o entendimento prevalente do STF e do STJ é no sentido de que esta regra não alcança o **Presidente da República**, o qual não responderia pela prática de atos de improbidade.

Parágrafo único. No que se refere a **recursos de origem pública**, sujeita-se às sanções previstas nesta Lei o **particular**, pessoa física ou jurídica, **que celebra com a administração pública convênio, contrato de repasse, contrato de gestão, termo de parceria, termo de cooperação** ou ajuste administrativo equivalente.

Comentário:

Seguindo entendimentos do STJ, o parágrafo único acima deixa claro que **sujeita-se às sanções** da Lei de Improbidade o **particular** (pessoa física ou jurídica) **que gere recursos de origem pública** ao celebrar com a Administração Pública convênio, contrato de repasse, contrato de gestão, termo de parceria, termo de cooperação ou ajuste administrativo equivalente.

Então, por exemplo, se a entidade privada sem fins lucrativos “ONG da cultura mineira do triângulo” e seu dirigente Antonio praticarem atos de improbidade com recursos recebidos do poder público a partir de um “convênio”, serão equiparados a “agente público” e, assim, estarão sujeitos às sanções legais, mesmo se não agirem conjuntamente com outro agente público.

Temos, aqui, uma espécie de **particular equiparado a agente público**, a partir da celebração de convênios, contratos de repasse etc.

Art. 3º As disposições desta Lei são aplicáveis, no que couber, àquele que, mesmo **não sendo agente público**, **induza** ou **concorra dolosamente** para a prática do ato de improbidade.

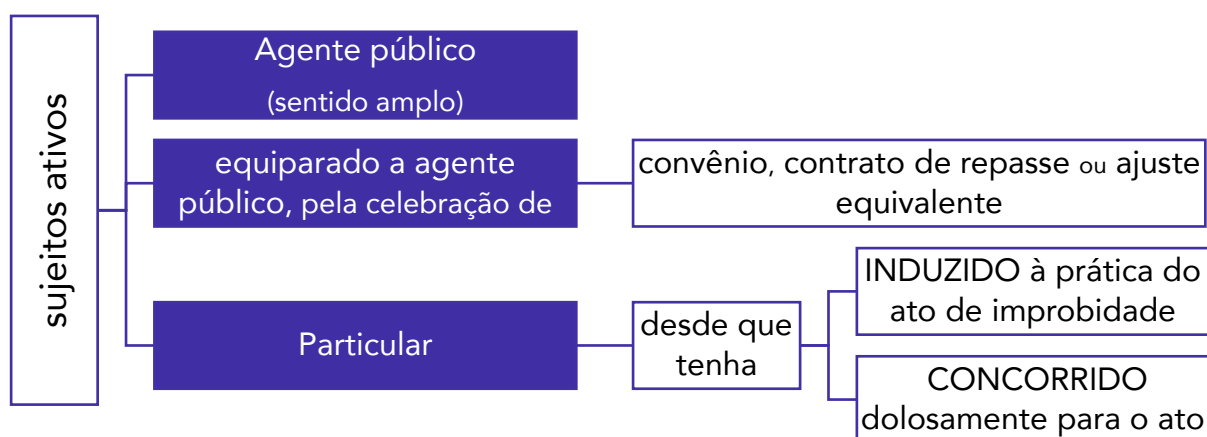


Comentário:

A partir do *caput* do art. 3º, vemos que também serão considerados sujeitos praticantes de atos de improbidade os **particulares** (muitas vezes chamados de “terceiros”) que **atuarem em conjunto com agentes públicos**. Para ser alcançado por uma sanção da LIA, o particular deve ter atuado conjuntamente com “agentes públicos”, seja

- (i) **induzindo** o agente público ao cometimento do ato de improbidade ou
- (ii) **concorrendo dolosamente** com ele para sua prática.

Sintetizando os últimos comentários, temos o seguinte:



§ 1º Os sócios, os **cotistas**, os **diretores** e os **colaboradores de pessoa jurídica** de direito privado **não respondem pelo ato de improbidade** que venha a ser **imputado à pessoa jurídica**, salvo se, comprovadamente, houver participação e benefícios diretos, caso em que responderão nos limites da sua participação.

Exemplo:

A empresa “Quê Brada Ltda.” ofereceu propina a um fiscal de tributos incumbido de lhe fiscalizar, induzindo-lhe a praticar ato de improbidade. Em regra, é a empresa que responderá pelo ato na ação judicial por improbidade (e não seus sócios, diretores, empregados). No entanto, se ficar comprovado que seus sócios/diretores/empregados ou (i) participaram do ato de improbidade ou (ii) se beneficiaram, excepcionalmente, será possível responsabilizar as pessoas físicas “nos limites da sua participação”.

§ 2º As **sanções desta Lei não se aplicarão à pessoa jurídica**, caso o **ato** de improbidade administrativa **seja também sancionado** como ato lesivo à administração pública de que trata a **Lei nº 12.846**, de 1º de agosto de 2013.



Comentário:

Buscando afastar o *bis in idem*, o §2º acima estabelece que, embora a pessoa jurídica privada possa receber sanções da lei de improbidade (enquanto terceiro que induziu ou concorreu dolosamente para o ato), caso o ato de improbidade seja também sancionado com base na **Lei Anticorrupção** (Lei 12.846/2013), as **sanções da Lei de Improbidade não serão aplicadas** àquela PJ.

Arts. 4º a 6º (Revogados pela Lei nº 14.230, de 2021)

Art. 7º Se houver indícios de ato de improbidade, a **autoridade** que conhecer dos fatos **representará ao Ministério Público** competente, para as providências necessárias.

Art. 8º O **sucessor** ou o **herdeiro** daquele que causar **dano ao erário** ou que se **enriquecer ilicitamente** estão sujeitos **apenas à obrigação de repará-lo** até o **limite do valor da herança** ou do **patrimônio transferido**.

Comentário:

Sabemos que, de acordo com as atuais regras constitucionais (CF, art. 5º, XLV), de modo geral as sanções não podem passar da pessoa que praticou a ilegalidade. Todavia, tratando-se de atos que importam enriquecimento ilícito (art. 9º) e que causam lesão ao erário (art. 10), há sanções poderão alcançar os **sucessores** do agente condenado.

Importante ressaltar que, diferentemente do próprio agente ímprobo, a responsabilidade dos sucessores é **limitada ao valor da herança** por eles recebida ou do **patrimônio** recebido.

Tal regra tem aplicação especial quanto às sanções de **ressarcimento ao erário** e da **perda dos bens** acrescidos ilicitamente.

Exemplo: João Pedro, após ser condenado a ressarcir o erário público em R\$ 10 milhões por ato de improbidade, falece e deixa todo seu patrimônio para o único filho, Pedrinho. A herança recebida é avaliada em R\$ 1 milhão. Neste caso, Pedrinho poderá ser alcançado pelas sanções da LIA e ser condenado à restituição da integralidade da herança recebida.

Art. 8º-A A **responsabilidade sucessória** de que trata o art. 8º desta Lei **aplica-se também** na hipótese de **alteração contratual**, de **transformação**, de **incorporação**, de **fusão** ou de **cisão** societária.

Parágrafo único. Nas hipóteses de **fusão** e de **incorporação**, a responsabilidade da sucessora será **restrita à obrigação de reparação integral do dano causado**, até o limite do patrimônio transferido,



não lhe sendo aplicáveis as demais sanções previstas nesta Lei decorrentes de atos e de fatos ocorridos antes da data da fusão ou da incorporação, **exceto** no caso de **simulação** ou de evidente intuito de **fraude**, devidamente comprovados.

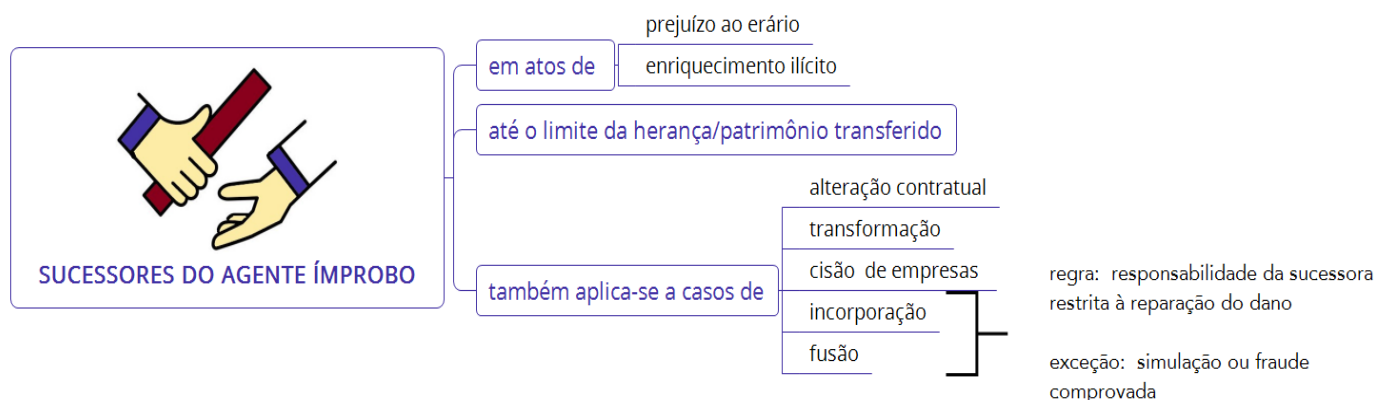
Exemplo:

A Lei 14.230 deixou claro que esta responsabilidade dos sucessores aplica-se também nas hipóteses de **alteração contratual** (modificações relevantes no contrato social ou estatuto da empresa), de **transformação** (a sociedade passa de um tipo para outro sem haver dissolução ou liquidação), de **incorporação** (em que a empresa é absorvida por outra e a incorporadora continua existindo), de **fusão** (na qual se unem duas ou mais sociedades para formar sociedade nova, extinguindo-se todas as sociedades fusionadas) ou de **cisão** (em que a empresa transfere parcelas do seu patrimônio para outras empresas, extinguindo-se a sociedade cindida) de empresas.



Especificamente nos casos de **fusão** e de **incorporação** de empresas, a responsabilidade da sucessora será restrita à obrigação de reparação integral do dano causado, até o limite do patrimônio transferido, não lhe sendo aplicáveis as demais sanções previstas na LIA decorrentes de atos e de fatos ocorridos antes da data da fusão ou da incorporação (art. 8º-A, parágrafo único).

No entanto, havendo comprovação de simulação ou de evidente intuito de **fraude**, tal regra deixa de ser aplicada, e a sucessora poderia responder além daquele limite.

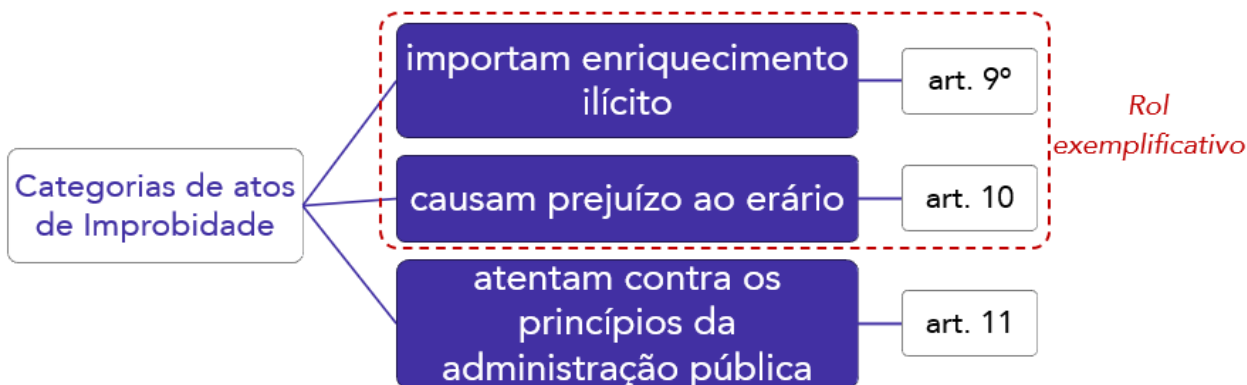


CAPÍTULO II - DOS ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA



ADIANTANDO O QUE VEM PELA FRENTE

Nos artigos 9º a 11 a seguir, o legislador constituiu **3 categorias de atos de improbidade**, conforme a gravidade de cada ato, da seguinte forma:



Comentário:

Antes de passarmos ao estudo de cada grupo de atos de improbidade administrativa, duas observações importantes:

- ❑ É **exemplificativa** a lista de atos de improbidade previstos nos **arts. 9º e 10**. Isto significa que a prática de outros atos que, embora não expressamente previstos, se enquadrem nas definições de “enriquecimento ilícito” ou “prejuízo ao erário” poderá também ser caracterizada como ato de improbidade administrativa.
- ❑ Por outro lado, após a Lei 14.230, o **art. 11** (atos de improbidade por violação a princípio) **não mais lista de modo exemplificativo** atos de improbidade administrativa. Tem-se entendido que, agora, o artigo 11 traz uma **lista taxativa** de hipóteses. Portanto, de acordo com este raciocínio, se uma conduta não estiver expressamente prevista nos incisos do art. 11, em tese não seria possível a caracterização do ato de improbidade.



Tome um fôlego e vamos lá!



Seção I - Dos Atos de Improbidade Administrativa que Importam Enriquecimento Ilícito

Comentário:

No art. 9º a seguir, estão listados, de modo exemplificativo, os atos de improbidade considerados **mais graves** pelo legislador.

A característica marcante das condutas do art. 9º é o fato de o agente ímprobo se **enriquecer ilicitamente**, percebendo qualquer tipo de **vantagem econômica indevida**, como propina, presentes, comissões etc.

É o caso, por exemplo, do agente fiscal de rendas que recebe propina para deixar de aplicar multa a determinada empresa.

Assim, o legislador em geral utiliza verbos como “receber”, “perceber” e “incorporar” nesta categoria.

Para a caracterização das condutas do art. 9º, entretanto, **não se exige efetivo prejuízo aos cofres públicos**, mas apenas o enriquecimento do agente público em prejuízo à probidade no exercício de suas funções.



**TOME
NOTA!**

Sabemos que este rol é exemplificativo. Entretanto, boa parte das questões de prova fazem referência aos tipos previstos expressamente nos incisos a seguir.

Assim, vamos ler com atenção redobrada cada uma destas condutas e associá-las à categoria de enriquecimento ilícito!

Em frente!

Art. 9º Constitui ato de improbidade administrativa importando em **enriquecimento ilícito** auferir, mediante a prática de **ato doloso**, qualquer tipo de **vantagem patrimonial indevida** em razão do exercício de cargo, de mandato, de função, de emprego ou de atividade nas entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente:

I - receber, para si ou para outrem, dinheiro, bem móvel ou imóvel, ou qualquer outra **vantagem econômica**, direta ou indireta, a título de **comissão, percentagem, gratificação** ou **presente** de quem tenha interesse, direto ou indireto, que possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público;

II - perceber **vantagem econômica**, direta ou indireta, para **facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem móvel ou imóvel**, ou a contratação de serviços pelas entidades referidas no art. 1º por **preço superior ao valor de mercado**;



III - perceber **vantagem econômica**, direta ou indireta, para **facilitar a alienação, permuta ou locação de bem público** ou o **fornecimento de serviço por ente estatal por preço inferior ao valor de mercado**;

IV - **utilizar, em obra** ou serviço particular, **qualquer bem móvel**, de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades referidas no art. 1º desta Lei, bem como o **trabalho de servidores**, de empregados ou **de terceiros** contratados por essas entidades;

V - receber **vantagem econômica** de qualquer natureza, direta ou indireta, para **tolerar a exploração ou a prática de jogos de azar, de lenocínio, de narcotráfico, de contrabando, de usura ou de qualquer outra atividade ilícita**, ou aceitar promessa de tal vantagem;

VI - receber **vantagem econômica** de qualquer natureza, direta ou indireta, para fazer **declaração falsa sobre qualquer dado técnico que envolva obras públicas** ou qualquer outro **serviço** ou sobre **quantidade, peso, medida, qualidade ou característica de mercadorias ou bens** fornecidos a qualquer das entidades referidas no art. 1º desta Lei;

VII - **adquirir**, para si ou para outrem, no exercício de mandato, de cargo, de emprego ou de função pública, e em razão deles, **bens de qualquer natureza**, decorrentes dos atos descritos no *caput* deste artigo, cujo **valor seja desproporcional à evolução do patrimônio** ou à **renda do agente público**, assegurada a demonstração pelo agente da licitude da origem dessa evolução;

Comentário:

Do inciso acima, repare que o legislador incluiu, como ato que importa enriquecimento ilícito, a **aquisição de bens com valor desproporcional à renda** do agente público ou à sua evolução patrimonial (art. 9º, VII).

Note também que estamos diante de uma **presunção relativa** de que aquele agente obteve vantagens pessoais indevidas, na medida em que a lei garante ao agente a oportunidade de **demonstrar a origem lícita dessa evolução patrimonial**.

VIII - aceitar emprego, comissão ou exercer **atividade de consultoria ou assessoramento** para pessoa física ou jurídica **que tenha interesse suscetível de ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público**, durante a atividade;

IX - perceber **vantagem econômica** para intermediar a **liberação ou aplicação de verba pública** de qualquer natureza;

X - receber **vantagem econômica** de qualquer natureza, direta ou indiretamente, para **omitir ato de ofício**, providência ou declaração a que esteja obrigado;

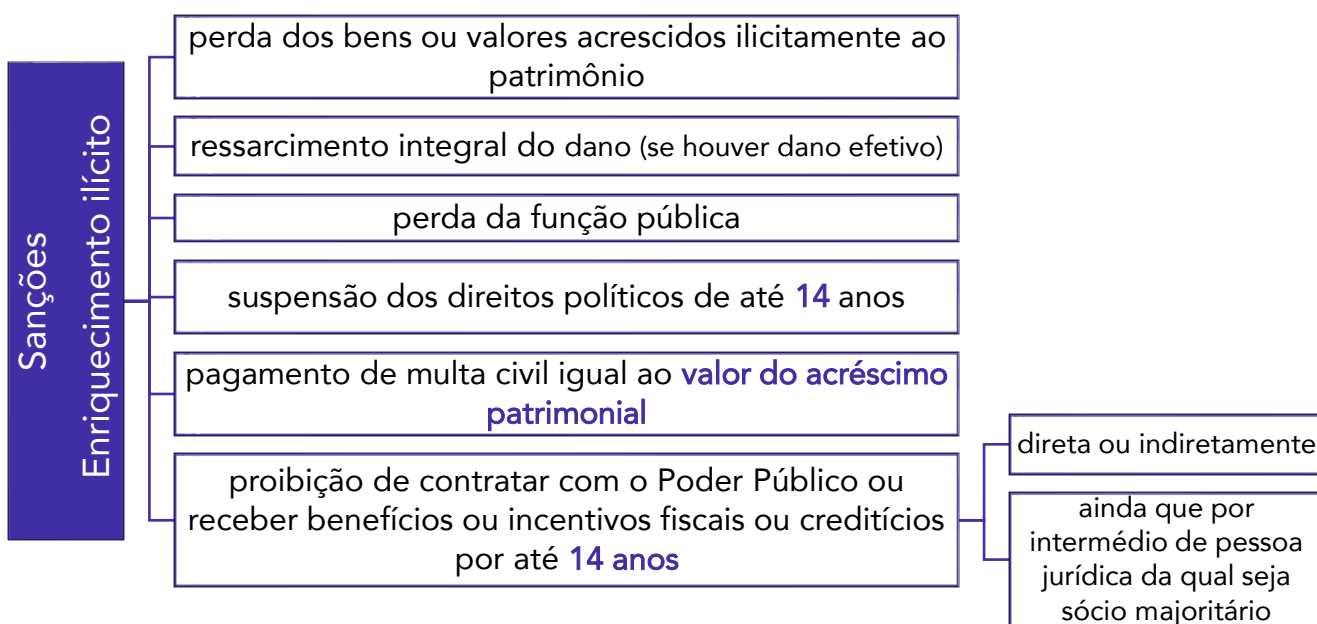


XI - incorporar, por qualquer forma, **ao seu patrimônio** bens, rendas, verbas ou **valores integrantes do acervo patrimonial** das entidades mencionadas no art. 1º desta lei;

XII - usar, **em proveito próprio**, bens, rendas, verbas ou **valores integrantes do acervo patrimonial** das entidades mencionadas no art. 1º desta lei.

Comentário:

Comprovando-se a percepção de vantagem indevida pelo agente público, ele estará sujeito às seguintes sanções, aplicadas **isolada** ou **cumulativamente** (art. 12, I):





O QUE MUDOU?

Se compararmos com as sanções aplicáveis antes da Lei 14.230, concluiremos que foi alterada a **suspensão dos direitos políticos** (que não mais possui prazo mínimo e o prazo máximo foi elevado de 10 para 14 anos), a **multa civil** (que foi reduzida para o valor do próprio acréscimo patrimonial) e a **proibição de contratar** (ampliada para 14 anos):

Como eram as sanções?	Como ficaram após a Lei 14.230/2021?
perda dos bens	perda dos bens
ressarcimento do dano (quando houver)	ressarcimento do dano (se houver dano efetivo)
perda da função pública	perda da função pública
suspensão dos dir. políticos de 8 a 10 anos	suspensão dos dir. políticos até 14 anos
multa civil de até 3x o acréscimo patrimonial	multa civil igual ao acréscimo patrimonial
proibição de contratar pelo prazo de 10 anos	proibição de contratar por até 14 anos



Seção II - Dos Atos de Improbidade Administrativa que Causam Prejuízo ao Erário

Comentário:

Segundo prevê o *caput* do art. 10, constitui ato de improbidade administrativa que causa **lesão ao erário** qualquer **ação** ou **omissão**, sempre **dolosa**, que enseje **perda patrimonial**, desvio, apropriação, malbaratamento (isto é, esbanjamento, desperdício) ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades públicas.



O QUE MUDOU?

Antes de listarmos os atos de improbidade exemplificados no art. 10, é importante já destacar que, a partir da Lei 14.230/2021, **só haverá ato de improbidade por prejuízo ao erário se:** (i) a conduta houver sido **dolosa** e (ii) o prejuízo for **efetivo** e **comprovado** (anteriormente, o STJ vinha admitindo em alguns casos a caracterização do ato mediante **dano presumido**, também chamado de prejuízo *in re ipsa*).



RESUMINDO

atos de improbidade que causam prejuízo ao erário

dolo

+

dano efetivo e
comprovado

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa **lesão ao erário** qualquer ação ou omissão **dolosa**, que enseje, **efetiva e comprovadamente**, **perda patrimonial**, **desvio**, **apropriação**, **malbaratamento** ou **dilapidação** dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente:



TOME NOTA!

Adiante vamos ler a lista exemplificativa de atos causadores de prejuízo ao erário. Você perceberá que, nesta categoria, o legislador utiliza verbos como “permitir”, “facilitar” e “concorrer”.

Avante!

I - facilitar ou concorrer, por qualquer forma, para a indevida **incorporação ao patrimônio particular**, de pessoa física ou jurídica, de bens, de rendas, de verbas ou de **valores integrantes do acervo patrimonial das entidades** referidas no art. 1º desta Lei;



II - permitir ou concorrer para que **pessoa física ou jurídica privada utilize bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades** mencionadas no art. 1º desta lei, sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie;

III - **doar** à pessoa física ou jurídica bem como ao ente despersonalizado, ainda que de fins educativos ou assistências, bens, rendas, verbas ou **valores do patrimônio de qualquer das entidades** mencionadas no art. 1º desta lei, **sem observância das formalidades legais** e regulamentares aplicáveis à espécie;

IV - permitir ou facilitar a **alienação, permuta ou locação** de **bem integrante do patrimônio de qualquer das entidades** referidas no art. 1º desta lei, ou ainda a prestação de serviço por parte delas, por **preço inferior ao de mercado**;

V - permitir ou facilitar a **aquisição, permuta ou locação** de **bem** ou serviço por **preço superior ao de mercado**;

VI - realizar **operação financeira sem observância das normas legais** e regulamentares ou **aceitar garantia insuficiente ou inidônea**;

VII - conceder **benefício administrativo** ou **fiscal** sem a observância das **formalidades legais** ou regulamentares aplicáveis à espécie;

VIII - **frustrar a licitude** de **processo licitatório** ou de **processo seletivo para celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos**, ou dispensá-los indevidamente, acarretando **perda patrimonial efetiva**;

IX - ordenar ou permitir a **realização de despesas não autorizadas em lei** ou regulamento;

Comentário:

Repare a importância do inciso IX acima! Sabemos que, como regra geral, a realização de despesas pela Administração Pública deve ser previamente autorizada na lei orçamentária.

Dessa forma, se um agente público descumprir tal regra e, por exemplo, ordena o pagamento de despesa que não tenha sido autorizada, terá causado um **prejuízo ao erário** e, assim, poderá responder por ato de improbidade administrativa.

X - agir **ilicitamente na arrecadação de tributo** ou de renda, bem como no que diz respeito à **conservação do patrimônio público**;

XI - **liberar verba pública sem a estrita observância das normas** pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua aplicação irregular;



XII - permitir, facilitar ou concorrer para que **terceiro se enriqueça ilicitamente**;



Comentário:

Mais um alerta. No caso do inciso XII acima, o agente público apenas facilita para que um **terceiro se enriqueça ilicitamente**, em desfavor dos cofres públicos. Diferentemente seria a situação em que o próprio **agente público enriquece ilicitamente**, enquadrada como ato de enriquecimento ilícito do art. 9º.

O mesmo ocorre com o inciso XIII a seguir, em que o beneficiário da utilização das máquinas e servidores públicos é o particular, não o próprio agente público.

XIII - permitir que se **utilize**, em obra ou serviço particular, veículos, máquinas, **equipamentos ou material de qualquer natureza, de propriedade** ou à disposição de **qualquer das entidades** mencionadas no art. 1º desta lei, bem como o **trabalho de servidor público**, empregados ou terceiros contratados por essas entidades.

Comentário:

Adiante duas hipóteses relacionadas especialmente à celebração de **consórcios públicos** (Lei 11.107/2005). São situações em que é criada uma pessoa jurídica, formada pela associação de entes federativos, para melhor prestação de serviços públicos, mas desrespeitam-se regras básicas da Lei dos Consórcios Públicos.

XIV – **celebrar contrato** ou outro instrumento que tenha por objeto a **prestação de serviços públicos** por meio da **gestão associada sem observar as formalidades** previstas na lei;

XV – celebrar **contrato de rateio** de consórcio público **sem suficiente e prévia dotação orçamentária**, ou sem observar as formalidades previstas na lei.

Comentário:

Nos incisos a seguir, veremos condutas relacionadas especificamente a **parcerias** celebradas pelo poder público com **entidades privadas**, a exemplo dos **convênios**. Aqui teremos situações em que o Estado confia a um particular a gestão de recursos públicos, para que ele possa alcançar metas que são do interesse recíproco do Estado e daquele particular (como um convênio com a União para construção de uma escola municipal).

XVI - facilitar ou concorrer, por qualquer forma, para a **incorporação, ao patrimônio particular** de pessoa física ou jurídica, de bens, rendas, **verbas** ou **valores** públicos **transferidos pela**



administração pública a entidades privadas mediante celebração de parcerias, sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie;

XVII - permitir ou concorrer para que **pessoa física** ou **jurídica** privada **utilize bens, rendas, verbas** ou **valores públicos transferidos pela administração pública** a entidade privada mediante celebração de parcerias, sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie;

XVIII - **celebrar parcerias da administração pública com entidades privadas sem a observância das formalidades** legais ou regulamentares aplicáveis à espécie;

XIX - agir para a configuração de ilícito na **celebração**, na **fiscalização** e na **análise das prestações de contas** de **parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas**;

XX - **liberar recursos** de **parcerias** firmadas pela administração pública com entidades privadas sem a estrita **observância das normas pertinentes** ou influir de qualquer forma para a sua aplicação irregular.

XXI - (revogado);

XXII - conceder, aplicar ou manter **benefício financeiro** ou **tributário** contrário ao que dispõem o caput e o § 1º do art. 8º-A da **Lei Complementar nº 116**, de 31 de julho de 2003.

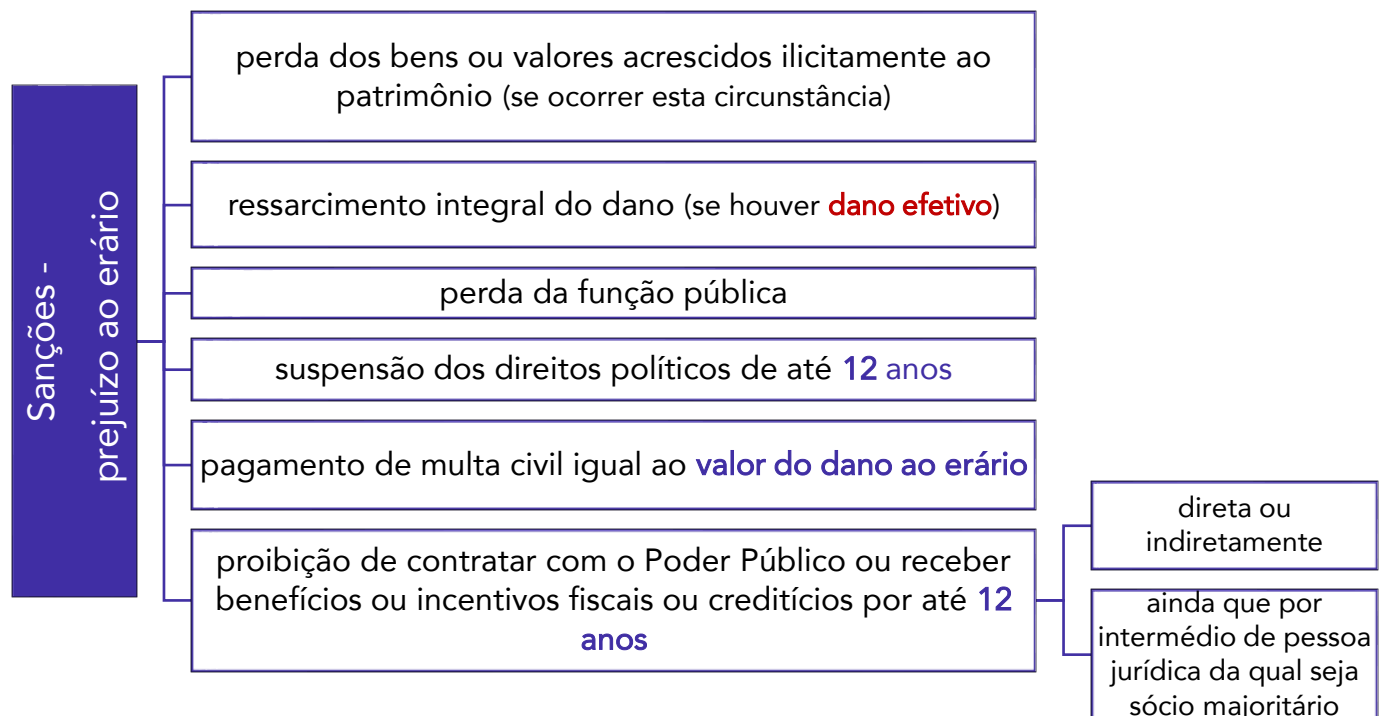
Comentário:

O inciso XXII acima diz respeito à concessão de benefícios indevidos do **Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza** (ISSQN ou ISS), que é um imposto de competência municipal. Este inciso resultou da revogação do art. 10-A da LIA, que representava, anteriormente, uma categoria autônoma de improbidade. Assim, se for concedida, dolosamente, uma isenção do ISS, por exemplo, contrariamente ao que dispõe a LC 116/2003, a conduta continuará sendo ato de improbidade, porém dentro da categoria "prejuízo ao erário".

Comentário:

Comprovando-se a ocorrência de prejuízo ao erário, o agente ímprobo estará sujeito às seguintes sanções, aplicadas **isolada** ou **cumulativamente** (art. 12, II):





O QUE MUDOU?

Se compararmos com as sanções aplicáveis antes da Lei 14.230, veremos que foi alterada a **suspensão dos direitos políticos** (que não mais possui prazo mínimo e o prazo máximo foi elevado a 12 anos), a **multa civil** (que foi reduzida para o valor do próprio dano causado) e a **proibição de contratar** (ampliada para 12 anos):

Como eram as sanções?	Como ficaram após a Lei 14.230/2021?
perda dos bens (se ocorrer esta circunstância)	perda dos bens (se ocorrer esta circunstância)
ressarcimento do dano	ressarcimento do dano (se dano efetivo)
perda da função pública	perda da função pública
suspensão dos dir. políticos de 5 a 8 anos	suspensão dos dir. políticos até 12 anos
multa civil de até 2 vezes o dano ao erário	multa civil igual ao valor do dano ao erário
proibição de contratar pelo prazo de 5 anos	proibição de contratar por até 12 anos



Comentário:

Nos parágrafos a seguir, veremos que, além de exigir, expressamente, comprovação de efetivo dano ao erário (art. 10, *caput*), o legislador tomou o cuidado de frisar que, nos casos em que a mera **inobservância de formalidades legais** ou **regulamentares não implicar perda patrimonial efetiva**, não haverá condenação ao ressarcimento, vedado o enriquecimento sem causa dos entes públicos (art. 10, § 1º).

Reforçando a necessidade de dolo na conduta ímproba, o legislador frisou que a mera **perda patrimonial decorrente da atividade econômica** não acarretará improbidade administrativa, salvo se comprovado **ato doloso** praticado com essa finalidade (art. 10, § 2º).

§ 1º Nos casos em que a **inobservância de formalidades** legais ou regulamentares não implicar **perda patrimonial efetiva**, **não ocorrerá imposição de ressarcimento**, vedado o enriquecimento sem causa das entidades referidas no art. 1º desta Lei.

§ 2º A mera **perda patrimonial decorrente da atividade econômica** **não acarretará improbidade** administrativa, salvo se comprovado **ato doloso** praticado **com essa finalidade**.

Art. 10-A. (Revogado pela Lei nº 14.230, de 2021)

Seção III - Dos Atos de Improbidade Administrativa que Atentam Contra os Princípios da Administração Pública

Comentário:

Adiante a modalidade de improbidade com menor gravidade, a qual importa **violação aos princípios** da Administração Pública.

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta **contra os princípios da administração pública** a ação ou omissão dolosa que viole os **deveres de honestidade**, de **imparcialidade** e de **legalidade**, caracterizada por uma das seguintes condutas:



Comentário:

Tem-se entendido o rol de hipóteses do art. 11 teria **deixado de ser exemplificativo**, passando a ser **taxativo**, em virtude da exclusão da palavra "notadamente" do *caput* do art. 11:

Como era?	Como ficou após a Lei 14.230/2021?
Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente :	Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas :

Além disso, o dever de "**lealdade às instituições**", que era mencionado na redação anterior do art. 11, *caput*, foi excluído, passando a constar, expressamente, apenas os deveres de **honestidade**, **imparcialidade** e de **legalidade**:

Como era?	Como ficou após a Lei 14.230/2021?
Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade , imparcialidade , legalidade , e lealdade às instituições , e notadamente:	Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade , de imparcialidade e de legalidade , caracterizada por uma das seguintes condutas:



**ATENÇÃO
DECORE!**

Para os atos de "violação a princípios", é fundamental decorarmos as 8 hipóteses listadas a seguir!

Em frente!

I e II - (revogados);

III - **revelar fato** ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e **que deva permanecer em segredo**, propiciando **beneficiamento por informação privilegiada** ou colocando em risco a **segurança da sociedade** e do **Estado**;

IV - **negar publicidade aos atos oficiais**, exceto em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado ou de outras hipóteses instituídas em lei;

V - **frustrar**, em ofensa à imparcialidade, o **caráter concorrencial** de **concurso público**, de **chamamento** ou de **procedimento licitatório**, com vistas à **obtenção de benefício** próprio, direto ou indireto, ou de terceiros;



Comentário:

Repare que o agente que **frustra o caráter concorrencial** de **concurso público**, em ofensa à imparcialidade, pratica ato de improbidade na modalidade **violação a princípio**, que é menos grave que as demais categorias (art. 11, V).

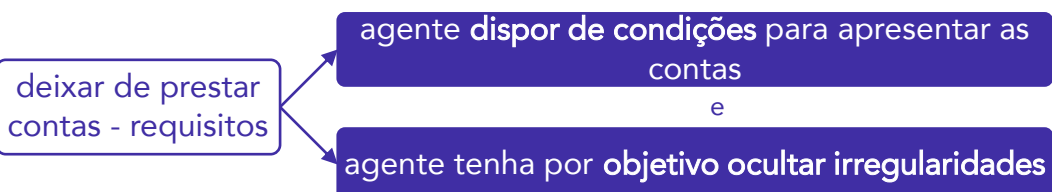
Por outro lado, se a frustração se der em relação a uma **licitação pública** ou **chamamento** para celebração de parcerias, o enquadramento vai depender da existência, ou não, de efetivo **prejuízo aos cofres públicos**. Havendo perda patrimonial efetiva, a conduta é considerada mais grave e, assim, foi enquadrada como sendo de **prejuízo ao erário** (art. 10, VIII). No entanto, se não houver dano efetivo, o caso se amolda à categoria de **violação a princípio** (art. 11, V), caso preenchidos os requisitos acima.

VI - **deixar de prestar contas** quando esteja obrigado a fazê-lo, **desde que disponha das condições** para isso, com vistas a **ocultar irregularidades**;

Comentário:

Pela incidência em provas, merece destaque especial a previsão acima, de que o gestor público que indevidamente **deixa de prestar contas** também terá praticado ato de improbidade na modalidade violação a princípio.

A novidade inserida pela Lei 14.230 é o estabelecimento de dois requisitos para a caracterização deste ato de improbidade, de sorte que, a partir de agora, deixar de prestar contas **só é considerado ato de improbidade** se atendido o seguinte:



VII - revelar ou **permitir que chegue ao conhecimento de terceiro**, antes da respectiva divulgação oficial, **teor de medida política** ou **econômica capaz de afetar o preço de mercadoria**, bem ou serviço.

VIII - descumprir as normas relativas à **celebração, fiscalização e aprovação de contas de parcerias** firmadas pela administração pública com entidades privadas.

IX e X - (revogados);





NOVIDADE!

Adiante as duas hipóteses mais recentes de improbidade por violação a princípio: **nepotismo** e **pessoalização de realizações da Administração Pública** para enaltecimento do agente público.

XI - **nomear** cônjuge, companheiro ou **parente** em linha reta, colateral ou por afinidade, **até o terceiro grau**, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de **cargo em comissão** ou **de confiança** ou, ainda, de **função gratificada** na administração pública direta e indireta em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas;

Comentário:

Em tese, se alguém é designado para ocupar um cargo puramente em razão dos **laços de parentesco** que possui com uma autoridade pública, há uma ofensa a princípios da Administração Pública. Assim, já havia sido editada pelo STF a Súmula Vinculante 13, consolidando a **proibição à prática do nepotismo**. O que a Lei 14.230 fez, portanto, foi transformar o **nepotismo em ato de improbidade**.

Por outro lado, inspirado em entendimento do STF, o legislador deixou claro que a mera **indicação** ou **nomeação política**, por parte dos detentores de mandatos eletivos, **não caracteriza ato de improbidade**, sendo necessária a aferição de **dolo com finalidade ilícita** por parte do agente, como veremos mais adiante (art. 11, §5º).

Em resumo, a nomeação de um parente de até 3º grau em geral será considerada um ato ilegal (com fundamento na Súmula Vinculante 13) e, portanto, deverá ser declarada nula, mas, para a caracterização da improbidade, será necessária a existência do dolo com finalidade ilícita.

XII - praticar, no âmbito da administração pública e com recursos do erário, ato de publicidade que contrarie o disposto no § 1º do art. 37 da Constituição Federal⁴, de forma a promover inequívoco **enaltecimento do agente público e personalização de atos**, de programas, de obras, de serviços ou de campanhas dos órgãos públicos.

⁴ CF, art. 37, § 1º A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.



Comentário:

Como proteção ao princípio da impessoalidade, a CF já vedava expressamente que se utilize da publicidade oficial como forma de promover pessoalmente autoridades e atentes públicos (CF, art. 37, § 1º). Agora, portanto, além de ser uma conduta ilegal, é também enquadrada como ato de improbidade, na modalidade violação a princípio.

Comentário:

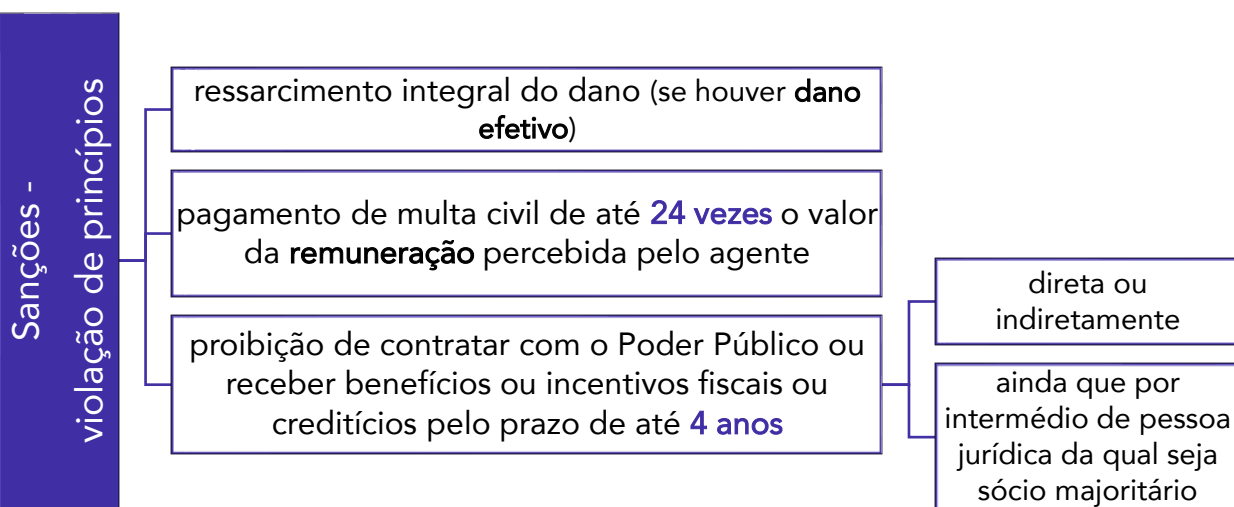
Como nesta categoria tivemos muitas alterações promovidas pela Lei 14.230, aproveito para destacar as **4 hipóteses revogadas pela Lei 14.230**, que deixaram de ser consideradas, expressamente, atos de improbidade administrativa:

Hipóteses revogadas pela Lei 14.230

- ~~deixar de cumprir a exigência de requisitos de acessibilidade~~ previstos na legislação
- ~~transferir recurso~~ a entidade privada, em razão da prestação de serviços ~~na área de saúde~~ sem a prévia celebração de contrato, convênio ou instrumento congêneres
- ~~praticar ato visando fim proibido~~ em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência
- ~~retardar ou deixar de praticar~~, indevidamente, ~~ato~~ de ofício

Comentário:

Uma vez caracterizado o ato de improbidade resultante da violação a princípio, o agente poderá sofrer as **penalidades** a seguir (art. 12, III), aplicadas isolada ou cumulativamente:





O QUE MUDOU?

Se compararmos com as sanções aplicáveis antes da Lei 14.230, concluiremos que as sanções desta categoria foram significativamente amenizadas.

Foi excluída a **suspensão dos direitos políticos**, reduzida a **multa civil** (que, de 100 vezes, foi reduzida para 24 vezes a remuneração do agente público), mas ampliada a **proibição de contratar** (de 3 para 4 anos):

Como eram as sanções?	Como ficaram após a Lei 14.230/2021?
ressarcimento do dano (quando houver)	ressarcimento do dano (se houver dano efetivo)
perda da função pública	-
suspensão dos direitos políticos de 3 a 5 anos	-
multa civil de até 100 vezes a remuneração	multa civil de até 24 vezes a remuneração
proibição de contratar pelo prazo de 3 anos	proibição de contratar por até 4 anos

§ 1º Nos termos da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, promulgada pelo Decreto nº 5.687, de 31 de janeiro de 2006, somente haverá improbidade administrativa, na aplicação deste artigo, quando for comprovado na conduta funcional do agente público o **fim de obter proveito** ou **benefício indevido** para si ou para outra pessoa ou entidade.

§ 2º Aplica-se o disposto no § 1º deste artigo a **quaisquer atos de improbidade administrativa** tipificados nesta Lei e em leis especiais e a quaisquer outros tipos especiais de improbidade administrativa instituídos por lei.

§ 3º O enquadramento de conduta funcional na categoria de que trata este artigo pressupõe a demonstração objetiva da prática de ilegalidade no exercício da função pública, com a **indicação das normas** constitucionais, legais ou infralegais **violadas**.

§ 4º Os atos de improbidade de que trata este artigo exigem **lesividade relevante** ao bem jurídico tutelado para serem passíveis de sancionamento e **independem** do reconhecimento da produção de **danos ao erário** e de **enriquecimento ilícito dos agentes públicos**.

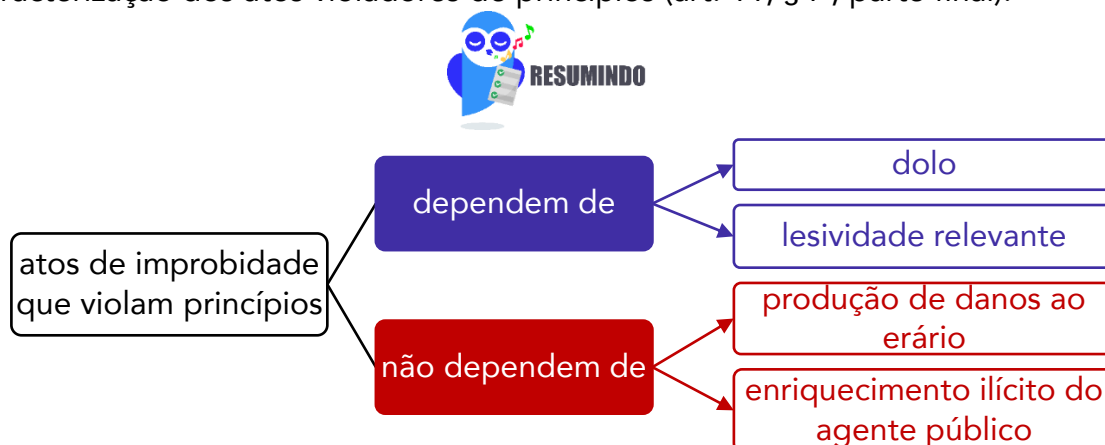


Comentário:

No §4º acima o legislador deixa claro que só é ato de improbidade a violação a princípio **juridicamente relevante**, isto é, se o ato que **lesionar de maneira significativa** o bem jurídico tutelado pela lei de improbidade, o que parece significar a aplicação do **princípio da insignificância** aos atos de improbidade violadores de princípio. Em outras palavras, além de formalmente se enquadrar no rol do art. 11, para a aplicação de sanção é necessário que, materialmente, a conduta seja reprovável de modo significativo.

Então, por exemplo, se o agente público revelou fato de que teve ciência em razão do cargo e que deveria permanecer em segredo (art. 11, III), mas o "segredo" divulgado não tinha importância para a Administração, em tese seria possível que o agente não sofra as sanções da lei de improbidade.

Além disso, diferentemente das categorias anteriores, o **enriquecimento ilícito** do agente público ou a produção de **prejuízo aos cofres públicos** são **irrelevantes** para a caracterização dos atos violadores de princípios (art. 11, §4º, parte final).



§ 5º Não se configurará improbidade a mera nomeação ou indicação política por parte dos detentores de mandatos eletivos, sendo necessária a aferição de dolo com finalidade ilícita por parte do agente.



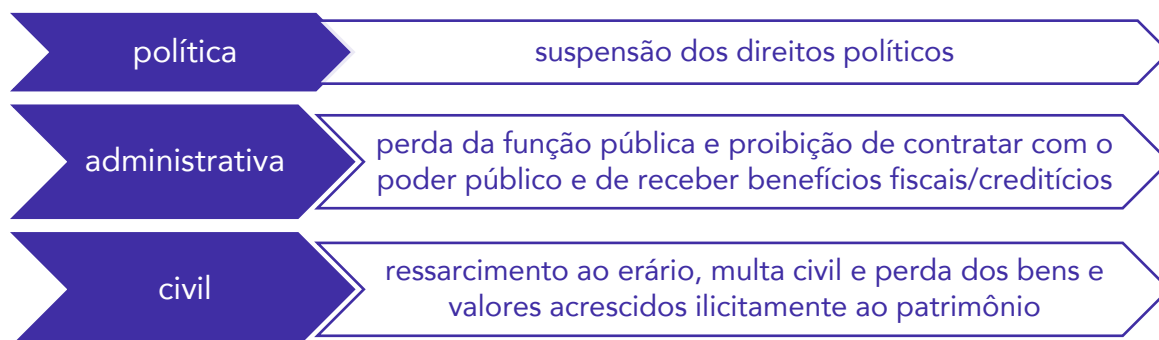
CAPÍTULO III - DAS PENAS

Art. 12. Independentemente do **ressarcimento integral do dano patrimonial**, se efetivo, e das sanções penais comuns e de responsabilidade, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser **aplicadas isolada** ou **cumulativamente**, de acordo com a **gravidade do fato**:

Comentário:

O art. 12 concentra, para cada categoria de improbidade, a previsão das sanções aplicáveis. Tais sanções podem ser aplicadas de modo **isolado** (por exemplo, apenas a “perda da função pública”) ou **cumulativamente** (por exemplo, “perda da função” + “multa civil”).

Além disso, lembro que tais sanções **não possuem natureza penal**. Pode-se dizer que a LIA prevê sanções de 3 naturezas para atos de improbidade (embora existam entendimentos pelo enquadramento das sanções apenas nas naturezas política e civil):



O **único crime** previsto na LIA consiste na denúncia caluniosa de ato de improbidade, isto é, aquela pessoa que denuncia alguém por prática de ato de improbidade sabendo que o denunciado era inocente, nos termos do seu art. 19. De toda forma, a título de aprofundamento, vale destacar entendimentos defendendo a revogação tácita do art. 19 da LIA pela Lei 14.110/2020, a partir da nova redação do art. 339 do Código Penal.



Comentário:

Além disso, a aplicação das sanções previstas na LIA em regra não impede que **outras sanções sejam aplicadas**, sejam elas cíveis, penais ou administrativas.

Exemplo: imagine determinado agente público que passou a exigir propina para exercer suas atribuições.

Repare que, além de cometer ato capitulado na LIA (categoria de enriquecimento ilícito), a mesma conduta constitui crime previsto no Código Penal (crime de concussão – CP, art. 316).

Portanto, se o ato de improbidade for também tipificado como crime, em geral a **mesma conduta** poderá resultar em sanções penais, sem que isto caracterize *bis in idem*. Voltaremos a este tema quando comentarmos o art. 21 da LIA.

I - na hipótese do art. 9º desta Lei [enriquecimento ilícito], perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos até 14 (catorze) anos, pagamento de multa civil equivalente ao valor do acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo não superior a 14 (catorze) anos;

II - na hipótese do art. 10 desta Lei [prejuízo ao erário], perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer esta circunstância, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos até 12 (doze) anos, pagamento de multa civil equivalente ao valor do dano e proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo não superior a 12 (doze) anos;

III - na hipótese do art. 11 desta Lei [violação a princípio], pagamento de multa civil de até 24 (vinte e quatro) vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo não superior a 4 (quatro) anos;



Enriquecimento ilícito	Prejuízo ao erário	Violação a princípio
Perda dos bens acrescidos ilicitamente	Perda dos bens acrescidos ilicitamente (se ocorrer esta circunstância)	-
perda da função pública	perda da função pública	-
suspensão dos direitos políticos de até 14 anos	suspensão dos direitos políticos de até 12 anos	-
multa civil igual ao acréscimo patrimonial (*)	multa civil igual ao dano ao erário (*)	multa civil de até 24 vezes a remuneração do agente (*)
proibição de contratar com Poder Público ou receber benefícios por até 14 anos	proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios por até 12 anos	proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios por até 4 anos
ressarcimento integral do dano (se houver dano efetivo)		

(*) Adianto que, em determinados casos, o juiz poderá aumentar a multa até o **dobro** dos valores acima destacados (art. 12, §2º).

Comentário:

A aplicação das sanções previstas na LIA (perda da função pública, suspensão de direitos políticos, multa civil etc) é competência exclusiva do **Poder Judiciário**, inclusive quanto à perda de função pública. Portanto, um processo administrativo **não** poderia resultar na aplicação de sanções **com fundamento na Lei de Improbidade**.

No entanto, não podemos nos esquecer de que os estatutos que regem o vínculo do agente público com a Administração (a exemplo da Lei 8.112/1990 para os servidores civis federais) podem mencionar a possibilidade de demissão em razão de atos de improbidade administrativa (e.g., Lei 8.112/1990, art. 132, IV). Teríamos aí uma repercussão funcional da prática do ato.

Tal hipótese de “demissão” não se confunde com a “perda da função pública” prevista na LIA. Assim, tratando-se da demissão por prática de ato de improbidade administrativa **com fundamento nestes estatutos** (e.g., Lei 8.112) não se exige ato judicial, podendo ser aplicada por meio de mero **processo administrativo**, consoante tese firmada pelo STJ:

A aplicação da pena de demissão por improbidade administrativa não é exclusividade do Judiciário, sendo passível a sua incidência no âmbito do processo administrativo disciplinar.



Comentário:

Além disso, se o servidor estiver respondendo, ao mesmo tempo, a um processo administrativo disciplinar (PAD) e a uma ação judicial por improbidade pelo mesmo ato, em regra tais apurações ocorrem de maneira independente. Assim, o servidor poderá ser condenado no bojo do PAD, mesmo antes da decisão na ação judicial por improbidade, não se exigindo que a autoridade administrativa aguarde a decisão judicial. Este é o teor da SUM-651 do STJ, editada no final de 2021:

Compete à autoridade administrativa aplicar a servidor público a pena de demissão em razão da prática de improbidade administrativa, **independentemente de prévia condenação**, por autoridade judicial, **à perda da função pública**.

IV e Parágrafo único - (revogados).

§ 1º A sanção de **perda da função pública**, nas hipóteses dos incisos I e II do caput deste artigo, atinge apenas o **vínculo de mesma qualidade e natureza** que o agente público ou político detinha com o poder público na época do cometimento da infração, podendo o magistrado, na hipótese do inciso I do caput deste artigo [atos de enriquecimento ilícito], e em **caráter excepcional**, estendê-la aos **demais vínculos**, consideradas as circunstâncias do caso e a gravidade da infração.

Comentário:

A partir do §1º acima, repare que, em regra, a perda da função pública atinge **apenas o vínculo de mesma qualidade e natureza que o agente público ou político detinha** com o poder público na época do cometimento da infração.

No entanto, tratando-se de **enriquecimento ilícito**, o juiz poderia, em caráter excepcional, estender a perda da função a **todos os vínculos daquele agente**, consideradas as circunstâncias do caso e a gravidade da infração (art. 12, § 1º).

Imagine por exemplo que, ao final de 2021, o Ministério Público ajuizou ação por improbidade contra Alberto Roberto, alegando seu enriquecimento ilícito, relativo a fatos ocorridos no ano de 2016, quando Alberto ainda era prefeito do município Vila da Coruja. Atualmente, Alberto não é mais prefeito, mas assumiu, em 2020, cargo efetivo de técnico em determinado tribunal de justiça.

Caso Alberto seja condenado à perda da função pública, é possível, excepcionalmente, que perca a função de técnico no tribunal de justiça, ainda que tenha assumido o cargo posteriormente aos fatos relativos à condenação.



§ 2º A **multa** pode ser **umentada até o dobro**, se o juiz considerar que, em virtude da **situação econômica do réu**, o valor calculado na forma dos incisos I, II e III do caput deste artigo é ineficaz para reprovação e prevenção do ato de improbidade.

§ 3º Na responsabilização da **pessoa jurídica**, deverão ser considerados os **efeitos econômicos e sociais das sanções**, de modo a viabilizar a manutenção de suas atividades.

Comentário:

Quanto à fixação das penas, o juiz observará uma série de circunstâncias, como a **gravidade do fato** (art. 12, *caput*), a **extensão do dano** causado, o **proveito patrimonial** e os **antecedentes** do agente infrator (art. 17-C, IV).

Além disso, considerando o princípio da função social da empresa, a LIA passou a prever que, na **responsabilização da pessoa jurídica**, deverão ser considerados os **efeitos econômicos e sociais** das sanções, de modo a viabilizar a manutenção de suas atividades (art. 12, § 3º).

§ 4º Em **caráter excepcional** e por motivos relevantes devidamente justificados, a sanção de **proibição de contratação com o poder público** pode **extrapolar o ente público lesado pelo ato** de improbidade, observados os impactos econômicos e sociais das sanções, de forma a preservar a função social da pessoa jurídica, conforme disposto no § 3º deste artigo.

Comentário:

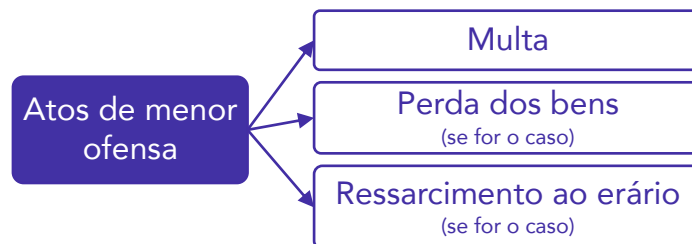
Especificamente em relação à **proibição de contratação com o poder público**, apesar de em regra ela alcançar **apenas o ente público lesado** pelo ato de improbidade, é possível que, em caráter excepcional, a proibição **extrapole** o ente público lesado pelo ato de improbidade, gerando efeitos em outros entes públicos.

§ 5º No caso de **atos de menor ofensa** aos bens jurídicos tutelados por esta Lei, a sanção limitar-se-á à aplicação de **multa**, sem prejuízo do ressarcimento do dano e da perda dos valores obtidos, quando for o caso, nos termos do caput deste artigo.



Comentário:

A Lei 14.230 inovou ao mencionar os **atos de improbidade de menor ofensa**, que correspondem a situações menos graves, em que os bens jurídicos tutelados pela Lei de Improbidade foram ofendidos de modo menos intenso. Nestes casos, a sanção a ser aplicada limitar-se-á à **multa**, e, quando for o caso, será acrescida do **ressarcimento do dano** e da **perda dos valores obtidos**:



§ 6º Se ocorrer lesão ao patrimônio público, a **reparação do dano** a que se refere esta Lei deverá **deduzir o ressarcimento ocorrido nas instâncias criminal, civil e administrativa** que tiver por objeto os mesmos fatos.

§ 7º As sanções aplicadas a **pessoas jurídicas** com base nesta Lei e na Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013 [conhecida como Lei Anticorrupção], deverão observar o **princípio constitucional do non bis in idem**.

Comentário:

Reforçando a regra prevista no art. 3º, § 2º, da LIA, não deve haver **dupla punição por uma mesma infração**, inclusive considerando-se as sanções da Lei Anticorrupção aplicáveis a pessoas jurídicas.

§ 8º A sanção de proibição de contratação com o poder público deverá constar do Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) de que trata a Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, observadas as limitações territoriais contidas em decisão judicial, conforme disposto no § 4º deste artigo.

§ 9º As sanções previstas neste artigo **somente poderão ser executadas** após o **trânsito em julgado da sentença condenatória**.



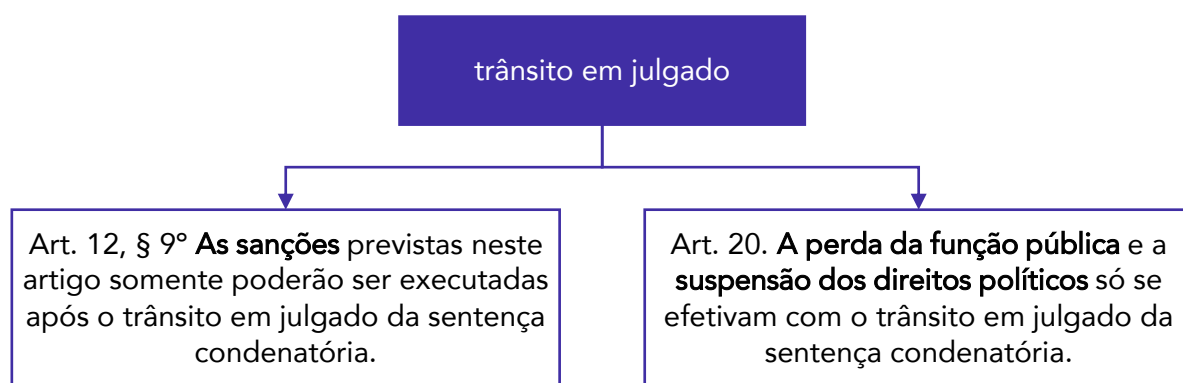


PEGADINHA

Antes da Lei 14.230, o art. 20 da Lei de Improbidade já estabelecia que as sanções de “perda da função pública” e de “suspensão dos direitos políticos” somente poderiam ser efetivadas após o **trânsito em julgado** da sentença condenatória.

Esta regra não foi expressamente revogada, embora o legislador tenha deixado claro, no art. 12, §9º, que **todas as sanções** da lei de improbidade, concentradas em seu artigo 12, **exijam o trânsito em julgado**.

Embora a nova regra tenda a prevalecer, para fins de prova, por prudência, é importante saber tanto a literalidade do artigo 20, como a alteração promovida pela Lei 14.230/2021.



§ 10. Para efeitos de **contagem do prazo** da sanção de **suspensão dos direitos políticos**, computar-se-á **retroativamente o intervalo de tempo entre a decisão colegiada e o trânsito em julgado** da sentença condenatória.

CURIOSIDADE

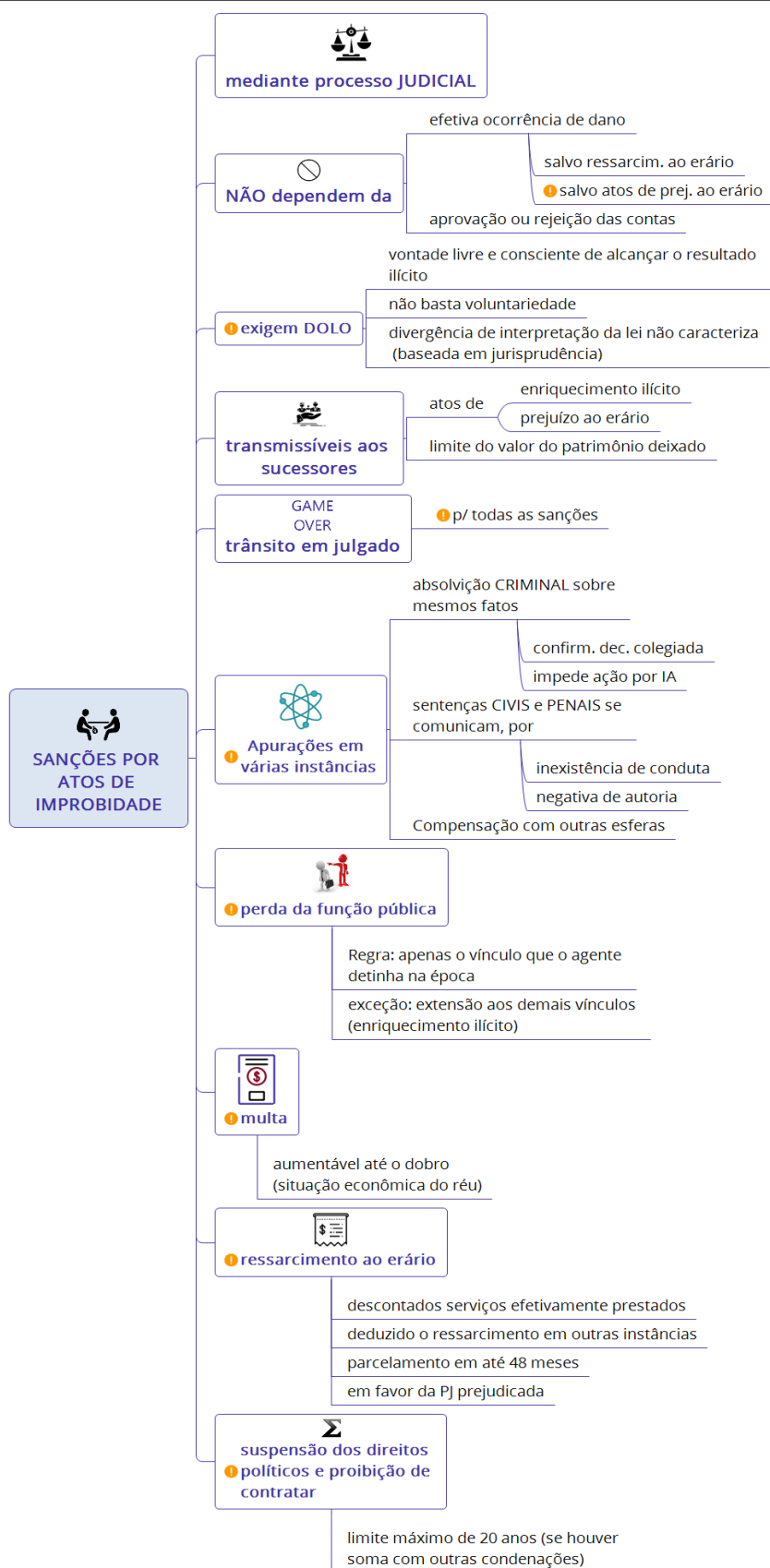


Aqui um detalhe curioso! Já sabemos que, para a efetivação da sanção de **suspensão dos direitos políticos**, exige-se trânsito em julgado da condenação. No entanto, a Lei 14.230 estabeleceu o **cômputo retroativo do intervalo de tempo** entre a decisão colegiada e o trânsito em julgado da sentença condenatória. Assim, aparentemente estaríamos diante de uma espécie de “tempo fictício”, em benefício do agente ímprobo, pois, mesmo sem ser efetivada a sentença, o tempo já estaria sendo computado.





Sintetizando os principais aspectos quanto às sanções por improbidade, já acrescentando regras adiante previstas na LIA, chegamos ao seguinte diagrama:



CAPÍTULO IV - DA DECLARAÇÃO DE BENS

Comentário:

Como condição para a tomada de **posse** e para se entrar em **exercício**, a LIA exige que seja apresentada, à Administração Pública, uma cópia **declaração de imposto de renda (IR)** que o agente público apresentou à Receita Federal.

A ideia é que a Administração conheça os bens que compõem o patrimônio privado do agente e, periodicamente, possa acompanhar a evolução patrimonial de seus agentes.

Art. 13. A **posse** e o **exercício** de agente público ficam condicionados à **apresentação de declaração de imposto de renda** e proventos de qualquer natureza, que tenha sido apresentada à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, a fim de ser arquivada no serviço de pessoal competente.

§ 2º A declaração de bens a que se refere o caput deste artigo será **atualizada anualmente** e na data em que o **agente público deixar o exercício do mandato**, do cargo, do emprego ou da função.

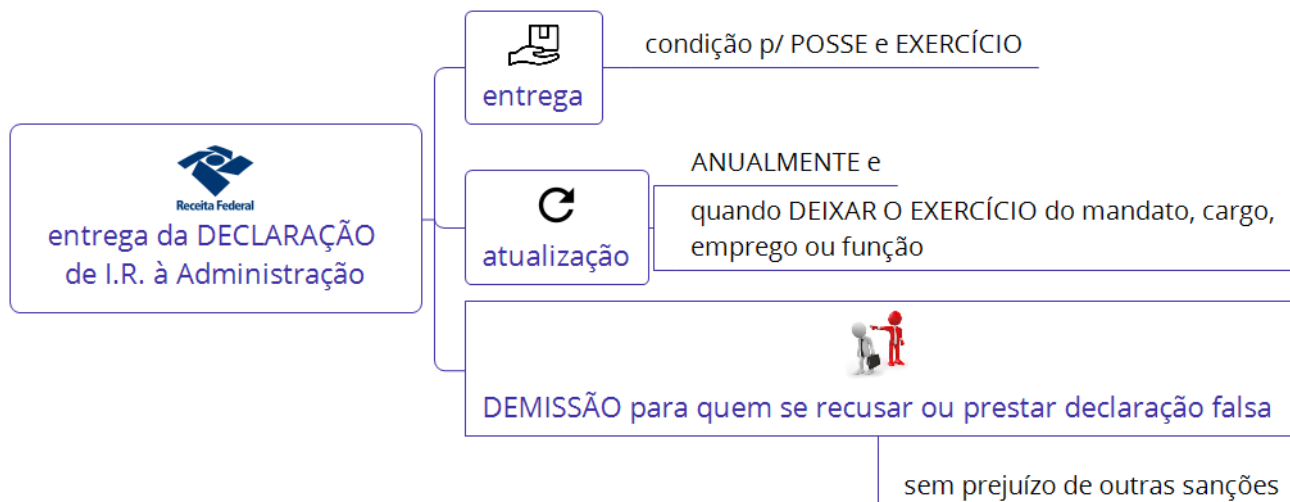
§ 3º Será apenado com a pena de **demissão**, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, o agente público que **se recusar a prestar** a declaração dos bens a que se refere o caput deste artigo dentro do prazo determinado ou que **prestar declaração falsa**.

§ 4º (Revogado).

Comentário:

O assunto aqui é sério! Então, caso o agente público (i) se recuse a prestar sua declaração de bens ou (ii) preste declaração falsa, poderá ser punido com a pena de **demissão**, sem prejuízo de outras sanções cabíveis (art. 13, §3º).





CAPÍTULO V - DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E DO PROCESSO JUDICIAL



ADIANTANDO O QUE VEM PELA FRENTE

Adiante iremos examinar dois conjuntos de regras, que dispõem sobre (i) a **apuração administrativa** e (ii) as características da **ação judicial** por improbidade administrativa.

No entanto, apesar de a LIA mencionar a **apuração administrativa** dos atos de improbidade, não podemos nos esquecer de que a aplicação das respectivas sanções somente pode ocorrer no bojo de um **processo judicial**.

Art. 14. **Qualquer pessoa** poderá **representar à autoridade administrativa** competente para que seja instaurada investigação destinada a apurar a prática de ato de improbidade.

§ 1º A representação, que será **escrita** ou **reduzida a termo** e assinada, conterá a qualificação do representante, as informações sobre o fato e sua autoria e a indicação das provas de que tenha conhecimento.



Comentário:

Veja que **qualquer pessoa** poderá comunicar à autoridade administrativa a prática de atos de improbidade administrativa.

Atendidos os pressupostos do §1º acima, a autoridade administrativa ficará obrigada a **determinar sua apuração** (art. 14, §3º), em geral por meio da abertura de um processo administrativo disciplinar (PAD) e a designação de uma "comissão processante" (isto é, o órgão designado para conduzir a investigação).

A apuração desta "denúncia", portanto, consiste em **poder-dever** da administração e, portanto, é **irrenunciável**.

Todavia, não sendo admitida a representação, nada impede que o Ministério Público investigue o caso (art. 14, §2º, parte final).

Antes de avançar, porém, lembro que a LIA tipifica como **crime** denunciar à autoridade administrativa quando o denunciante sabe que o denunciado é inocente (art. 19).

§ 2º A autoridade administrativa **rejeitará a representação**, em despacho fundamentado, se esta não contiver as formalidades estabelecidas no § 1º deste artigo. A rejeição **não impede a representação ao Ministério Público**, nos termos do art. 22 desta lei.

§ 3º Atendidos os requisitos da representação, a autoridade **determinará a imediata apuração** dos fatos, observada a legislação que regula o processo administrativo disciplinar aplicável ao agente.

Art. 15. A **comissão processante dará conhecimento** ao **Ministério Público** e ao **Tribunal ou Conselho de Contas** da existência de procedimento administrativo para apurar a prática de ato de improbidade.

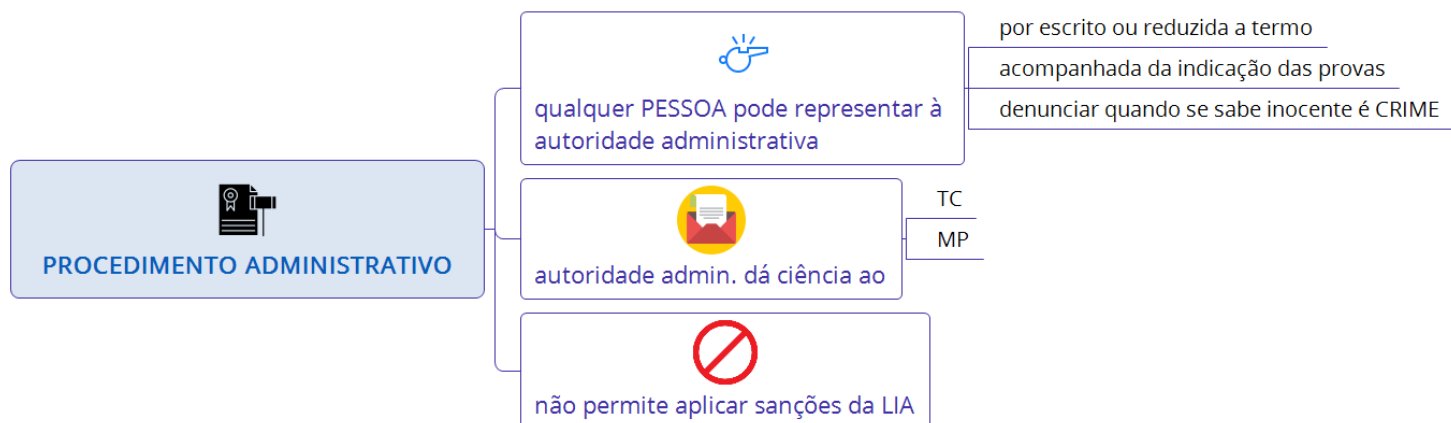
Parágrafo único. O Ministério Público ou Tribunal ou Conselho de Contas poderá, a requerimento, **designar representante** para acompanhar o procedimento administrativo.



Comentário:

Veja que, paralelamente à condução do processo administrativo instaurado, é dever da comissão dar conhecimento **ao Ministério Público e ao Tribunal ou Conselho de Contas** quanto à existência de procedimento administrativo para apurar a prática de ato de improbidade. É facultado, ainda, ao Ministério Público ou Tribunal/Conselho de Contas designar **representante para acompanhar o procedimento administrativo**.

Quanto ao MP, veremos mais adiante que a LIA lhe confere papel de protagonismo na apuração de supostos atos de improbidade administrativa. Assim, já adianto que, além de poder receber acompanhar o processo administrativo, poderá também **receber denúncias** a respeito e de **agir de ofício**, no sentido de apurar tais infrações e, assim, instaurar inquérito civil ou requisitar a instauração de inquérito policial (art. 22).



Art. 16. Na ação por improbidade administrativa poderá ser formulado, em caráter **antecedente** ou **incidente**, **pedido de indisponibilidade de bens** dos réus, a fim de garantir a integral **recomposição do erário** ou do **acréscimo patrimonial** resultante de enriquecimento ilícito.



Comentário:

O art. 16 prevê a importante medida cautelar de **indisponibilidade dos bens** do indiciado, quando houver necessidade de **ressarcimento ao erário** ou de **perdimento dos bens** acrescidos ilicitamente.

Perceba que este “congelamento” dos bens do acusado somente pode ser **decretado pelo juiz** (e não pelo MP ou pela autoridade administrativa).

Além disso, tal decretação pode ocorrer **antes de ajuizada** a ação por improbidade (isto é, em caráter antecedente) ou **após ajuizada** (ou seja, em caráter incidente).

De toda forma, vale registrar que a Lei 14.230 cuidou de regulamentar, com maior nível de detalhamento, esta medida cautelar, abordando temas que antes eram encontrados apenas em entendimentos jurisprudenciais.

§ 1º (Revogado).

§ 1º-A O pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o caput deste artigo poderá ser formulado **independentemente da representação de que trata o art. 7º** desta Lei.

Comentário:

O pedido de indisponibilidade pode ser formulado ao juiz pelo MP, mesmo sem a representação da autoridade administrativa endereçada ao MP.

§ 2º Quando for o caso, o pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o caput deste artigo incluirá a **investigação**, o **exame** e o **bloqueio de bens**, contas bancárias e aplicações financeiras mantidas pelo indiciado no exterior, nos termos da lei e dos tratados internacionais.

§ 3º O pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o caput deste artigo apenas será deferido mediante a **demonstração** no caso concreto de **perigo de dano irreparável** ou de **risco ao resultado útil do processo**, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial com fundamento nos respectivos elementos de instrução, após a **oitiva do réu em 5 (cinco) dias**.

§ 4º A indisponibilidade de bens poderá ser decretada **sem a oitiva prévia do réu**, sempre que o contraditório prévio puder comprovadamente frustrar a efetividade da medida ou houver outras circunstâncias que recomendem a proteção liminar, **não podendo a urgência ser presumida**.



Comentário:

Como esta indisponibilidade é uma medida cautelar, dependerá da existência dos pressupostos clássicos do *periculum in mora* e do *fumus boni iuris*.

Detalhe importante é que a Lei 14.230 passou a exigir a **demonstração** no caso concreto de **perigo de dano irreparável** ou de **risco ao resultado útil do processo**, **não se admitindo mais a presunção do perigo da demora** (art. 16, §§3º e 4º), contrariamente ao que entendia o STJ.

Além disso, a indisponibilidade poderá ser decretada **com** ou **sem a oitiva prévia** do réu. Apesar de a regra geral ser a oitiva prévia do réu (possibilitando seu contraditório e ampla defesa), é possível que a medida seja decretada sem a oitiva prévia, quando “o contraditório prévio puder comprovadamente frustrar a efetividade da medida ou houver outras circunstâncias que recomendem a proteção liminar”.

§ 5º Se houver **mais de um réu na ação**, a **somatória dos valores declarados indisponíveis não poderá superar o montante indicado na petição inicial** como **dano** ao erário ou como **enriquecimento ilícito**.

Comentário:

Se houver **mais de um réu na ação**, a **somatória dos valores** congelados **não poderá superar o montante indicado na petição inicial** como dano ao erário ou como enriquecimento ilícito, a fim de não impor aos investigados uma restrição superior ao necessário.

Além disso, contrariando entendimentos do STJ anteriores, a LIA agora prevê que a indisponibilidade recairá sobre bens que assegurem o integral **ressarcimento do dano** e a **recomposição do acréscimo patrimonial** indevido, sem incidir sobre os valores a serem eventualmente aplicados a título de **multa civil** ou sobre **acréscimo patrimonial decorrente de atividade lícita** (art. 16, §10).

§ 6º O valor da indisponibilidade considerará a estimativa de dano indicada na petição inicial, permitida a sua **substituição por caução idônea**, por **fiança bancária** ou por **seguro-garantia** judicial, a requerimento do réu, bem como a sua readequação durante a instrução do processo.



Comentário:

Priorizando o objetivo da indisponibilização dos bens é assegurar a efetivação de uma eventual condenação, é possível **substituir a indisponibilidade**, a requerimento do acusado, por caução idônea, por fiança bancária ou por seguro-garantia judicial (art. 16, § 6º).

Em outras palavras, para não ter seus bens “congelados” por determinação judicial, o indiciado pode oferecer outras “garantias” ao juiz, apresentando, por exemplo, o documento de um banco afiançando aquele valor (fiança bancária).

§ 7º A **indisponibilidade de bens** de terceiro dependerá da demonstração da sua efetiva concorrência para os atos ilícitos apurados ou, quando se tratar **de pessoa jurídica**, da instauração de **incidente de desconsideração da personalidade jurídica**, a ser processado na forma da lei processual.

§ 8º Aplica-se à indisponibilidade de bens regida por esta Lei, no que for cabível, o regime da tutela provisória de urgência da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).

§ 9º Da decisão que deferir ou indeferir a medida relativa à indisponibilidade de bens caberá **agravo de instrumento**, nos termos da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).

§ 10. A indisponibilidade recairá sobre bens que assegurem exclusivamente o integral ressarcimento do dano ao erário, **sem incidir sobre os valores a serem eventualmente aplicados a título de multa civil** ou sobre **acréscimo patrimonial decorrente de atividade lícita**.

§ 11. A **ordem de indisponibilidade** de bens deverá priorizar **veículos** de via terrestre, **bens imóveis, bens móveis em geral, semoventes, navios e aeronaves, ações e quotas** de sociedades simples e empresárias, **pedras e metais preciosos** e, **apenas na inexistência desses**, o **bloqueio de contas bancárias**, de forma a garantir a subsistência do acusado e a manutenção da atividade empresária ao longo do processo.

§ 12. O juiz, ao apreciar o pedido de indisponibilidade de bens do réu a que se refere o caput deste artigo, observará os **efeitos práticos da decisão**, vedada a adoção de medida capaz de acarretar prejuízo à prestação de serviços públicos.

§ 13. É vedada a decretação de indisponibilidade da quantia de **até 40 (quarenta) salários mínimos** depositados em **caderneta de poupança**, em outras **aplicações financeiras** ou em **conta-corrente**.

§ 14. É vedada a decretação de indisponibilidade do **bem de família** do réu, salvo se comprovado que o imóvel seja **fruto de vantagem patrimonial indevida**, conforme descrito no art. 9º desta Lei.

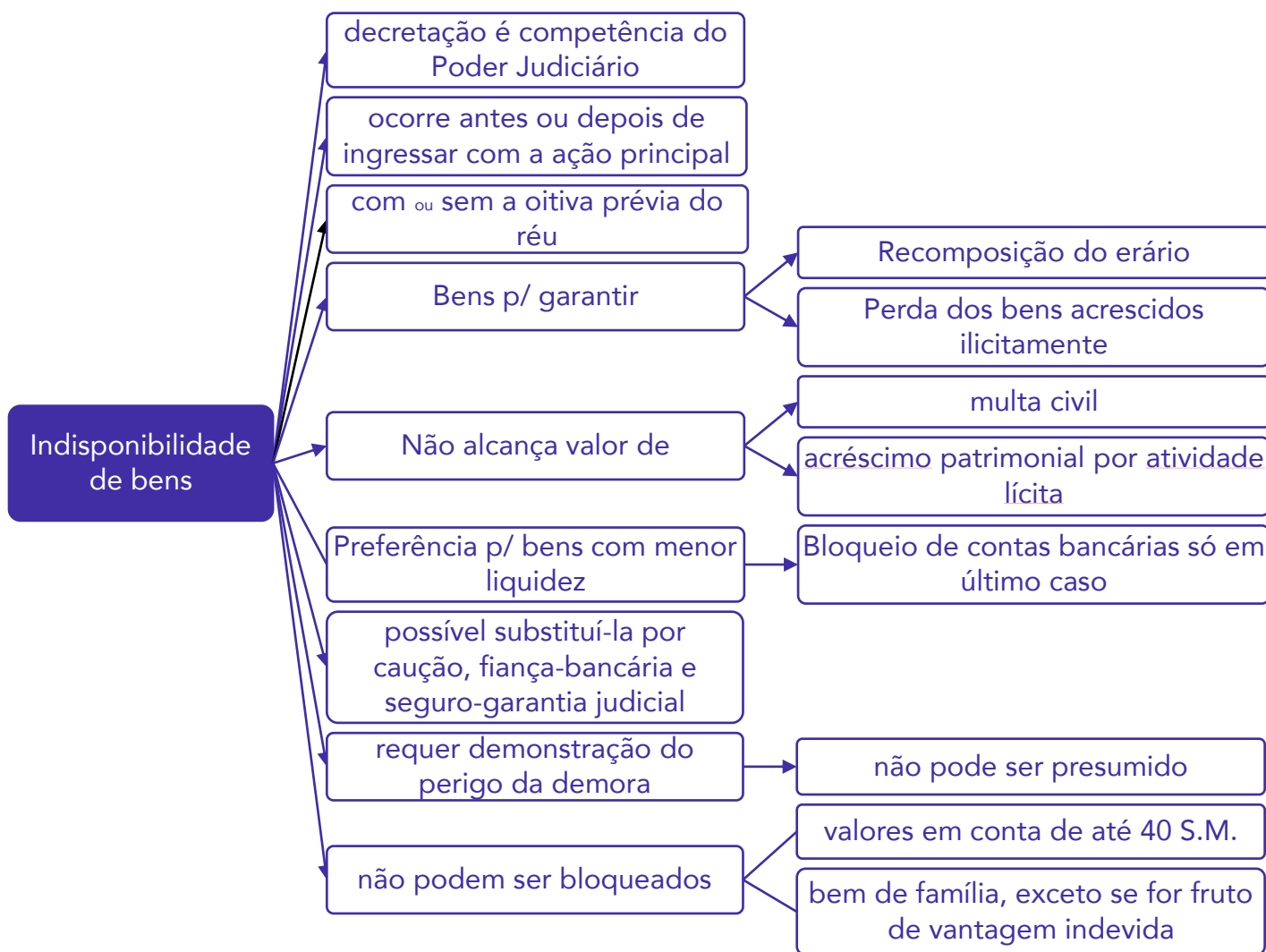


Comentário:

Quanto aos bens que deverão ser "congelados", devem ser **priorizados aqueles de menor liquidez**, de modo que o bloqueio de contas bancárias deve ocorrer em último caso, até para se garantir a subsistência do acusado e a manutenção da atividade empresária ao longo do processo.

Nesse sentido, considerando-se a necessidade de subsistência do acusado, é **vedada a decretação de indisponibilidade da quantia de até 40 salários mínimos** depositados em conta-corrente, em caderneta de poupança ou em outras aplicações financeiras.

É, também, **vedada** a decretação de indisponibilidade sobre **bem de família** do acusado, salvo se comprovado que o imóvel seja fruto de vantagem patrimonial indevida.



Art. 17. A **ação** para a aplicação das sanções de que trata esta Lei será **proposta pelo Ministério Público** e seguirá o **procedimento comum** previsto na Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), salvo o disposto nesta Lei.



JURISPRUDÊNCIA

Este trecho da LIA precisa ser lido em conjunto com a jurisprudência do STF sobre o tema. Isto porque, apesar de a literalidade do *caput* do art. 17 ter conferido ao MP legitimidade privativa para a **propositura da ação** judicial de improbidade, o STF considerou tal regra inconstitucional (ADI 7042), reafirmando a regra anterior, quanto à "legitimidade ativa concorrente entre o **ministério público** e as **pessoas jurídicas interessadas** para a propositura da ação por ato de improbidade administrativa".

Portanto, são legitimados tanto o **Ministério Público** como a **pessoa jurídica interessada**, isto é, os sujeitos passivos do ato de improbidade.

§§ 1º a 4º (Revogados).

§ 4º-A A ação a que se refere o caput deste artigo deverá ser proposta perante o **foro** do **local onde ocorrer o dano** ou **da pessoa jurídica prejudicada**.

Comentário:

A ação de improbidade deverá ser proposta perante o foro do **local onde ocorrer o dano** ou **da pessoa jurídica prejudicada**.

Além disso, vale lembrar que tal ação será proposta perante o **juízo de 1º grau**, até mesmo nos casos em que o responsável for detentor de prerrogativa de foro. Em outras palavras, **não há que se falar em foro especial** nas ações de improbidade administrativa (tal conclusão deriva do entendimento do STF de que a prerrogativa de foro alcança apenas ações de natureza penal).

Portanto, mesmo a ação de improbidade ajuizada contra um governador de Estado, por exemplo, deverá ser proposta perante o **juízo de 1º grau**.

§ 5º A propositura da ação a que se refere o caput deste artigo **prevenirá a competência do juízo** para todas as ações posteriormente intentadas que possuam a mesma causa de pedir ou o mesmo objeto.



§ 6º A **petição inicial** observará o seguinte:

I - deverá **individualizar a conduta** do réu e apontar os **elementos probatórios** mínimos que demonstrem a ocorrência das hipóteses dos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei e de sua autoria, salvo impossibilidade devidamente fundamentada;

II - será instruída com **documentos** ou **justificação que contenham indícios suficientes** da veracidade dos fatos e do **dolo** imputado ou com razões fundamentadas da impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas, observada a legislação vigente, inclusive as disposições constantes dos arts. 77 e 80 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).

§ 6º-A O Ministério Público poderá requerer as **tutelas provisórias adequadas e necessárias**, nos termos dos arts. 294 a 310 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil (Vide ADIN 7043)

§ 6º-B A **petição inicial será rejeitada** nos casos do art. 330 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), bem como quando não preenchidos os requisitos a que se referem os incisos I e II do § 6º deste artigo, ou ainda quando manifestamente inexistente o ato de improbidade imputado.

§ 7º Se a petição inicial estiver em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a citação dos requeridos para que a **contestem no prazo comum de 30 (trinta) dias**, iniciado o prazo na forma do art. 231 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).

Comentário:

Nestes parágrafos do art. 17, temos uma série de regras processuais. Assim, após ser apresentada a ação por improbidade, o juiz irá decidir se a aceitará ou rejeitará. Sendo aceita, o juiz mandará citar os acusados, para que se defendam no prazo de 30 dias, por meio da "contestação". Não sendo aceita, a "petição inicial" será rejeitada (§ 6º-B).

Portanto, a Lei 14.230 eliminou a possibilidade de defesa prévia do agente público acusado, de sorte que, sendo recebida pelo juiz, passa-se diretamente à etapa de citação/contestação.

§§ 8º e 9º (Revogados).

§ 9º-A Da decisão que **rejeitar questões preliminares** suscitadas pelo réu em sua contestação caberá **agravo de instrumento**.

§ 10. (Revogado).



§ 10-A. Havendo a possibilidade de **solução consensual**, poderão as partes requerer ao juiz a **interrupção do prazo para a contestação**, por prazo não superior a **90 (noventa) dias**.

Comentário:

Veremos, mais adiante, que atualmente é **admitida a celebração de acordo** de não persecução civil nas ações por improbidade, (art. 17-B).

Neste caso, havendo a possibilidade de solução consensual mediante acordo, as partes poderão requerer ao juiz a **interrupção do prazo para que o infrator se defenda**, por prazo não superior a 90 dias.

§ 10-B. Oferecida a contestação e, se for o caso, ouvido o autor, o juiz:

I - **procederá ao julgamento** conforme o estado do processo, observada a eventual inexistência manifesta do ato de improbidade;

II - poderá **desmembrar o litisconsórcio**, com vistas a otimizar a instrução processual.

§ 10-C. Após a **réplica do Ministério Público**, o **juiz proferirá decisão** na qual indicará com precisão a tipificação do ato de improbidade administrativa imputável ao réu, sendo-lhe **vedado modificar o fato principal e a capitulação legal apresentada pelo autor**.

§ 10-D. Para cada ato de improbidade administrativa, deverá necessariamente ser **indicado apenas um tipo** dentre aqueles previstos nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei.

§ 10-E. Proferida a decisão referida no § 10-C deste artigo, as partes serão intimadas a especificar as **provas que pretendem produzir**.

§ 10-F. Será **nula a decisão de mérito** total ou parcial da ação de improbidade administrativa que:

I - **condenar** o requerido **por tipo diverso** daquele definido na petição inicial;

II - **condenar** o requerido **sem a produção das provas** por ele tempestivamente especificadas.

§ 11. **Em qualquer momento do processo**, verificada a **inexistência do ato de improbidade**, o juiz **julgará a demanda improcedente**.

§§ 12 e 13. (Revogados).

§ 14. Sem prejuízo da citação dos réus, a **pessoa jurídica interessada será intimada** para, caso queira, intervir no processo. (Vide ADIN 7042) (Vide ADIN 7043)



§ 15. Se a imputação envolver a **desconsideração de pessoa jurídica**, serão observadas as regras previstas nos arts. 133, 134, 135, 136 e 137 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).

§ 16. **A qualquer momento**, se o magistrado identificar a existência de ilegalidades ou de irregularidades administrativas a serem sanadas sem que estejam presentes todos os requisitos para a imposição das sanções aos agentes incluídos no polo passivo da demanda, poderá, em decisão motivada, **converter a ação de improbidade administrativa em ação civil pública**, regulada pela Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985.

§ 17. Da decisão que converter a ação de improbidade em ação civil pública caberá **agravo de instrumento**.

§ 18. **Ao réu** será assegurado o **direito de ser interrogado** sobre os fatos de que trata a ação, e a sua recusa ou o **seu silêncio não implicarão confissão**.

§ 19. **Não se aplicam** na ação de improbidade administrativa:

I - a **presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor** em caso de revelia;

II - a **imposição de ônus da prova ao réu**, na forma dos §§ 1º e 2º do art. 373 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil);

III - o ajuizamento de **mais de uma ação de improbidade administrativa pelo mesmo fato**, competindo ao Conselho Nacional do Ministério Público dirimir conflitos de atribuições entre membros de Ministérios Públicos distintos;

IV - o **reexame obrigatório da sentença de improcedência** ou de extinção sem resolução de mérito.



Buscando diferenciar as ações por improbidade de outras ajuizadas pelo MP, o §19 deixa claro que **não se aplicam** na ação de improbidade administrativa:

- ☐ presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em caso de revelia
- ☐ imposição de ônus da prova ao réu
- ☐ ajuizamento de mais de uma ação pelo mesmo fato, competindo ao Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) solucionar conflitos de atribuições dentro do MP
- ☐ reexame obrigatório da sentença de improcedência ou extinção sem resolução de mérito
- ☐ remessa necessária (art. 17-C, §3º)



~~§ 20. A assessoria jurídica que emitiu o parecer atestando a legalidade prévia dos atos administrativos praticados pelo administrador público ficará obrigada a defendê-lo judicialmente, caso este venha a responder ação por improbidade administrativa, até que a decisão transite em julgado.~~



JURISPRUDÊNCIA

Aqui outro entendimento judicial a respeito das mudanças promovidas pela Lei 14.230/2021. Em fevereiro de 2022, o STF suspendeu os efeitos deste §20, desobrigando a advocacia pública de promover a defesa dos agentes públicos acusados de improbidade.

§ 21. Das decisões interlocutórias caberá **agravo de instrumento**, inclusive da decisão que rejeitar questões preliminares suscitadas pelo réu em sua contestação.

Art. 17-A. (VETADO)

Art. 17-B. O Ministério Público poderá, conforme as circunstâncias do caso concreto, celebrar **acordo de não persecução civil**, desde que dele advenham, ao menos, os seguintes resultados:



Comentário:

Conforme adiantado acima, nas ações para apuração da prática de atos de improbidade, atualmente é **admitida a celebração de acordo**.

Ou seja, o poder público poderá **deixar de condenar** determinado agente por improbidade por força de um **acordo** em que o infrator se comprometa a recompor os cofres públicos, por exemplo, ou até mesmo a oferecer determinadas provas contra outros agentes. Assim, o acordo isenta o infrator em troca de benefícios que ele “voluntariamente” ofereça ao poder público.

Vejam que, antes da Lei 13.964, de dezembro de 2019, era **vedado** qualquer tipo de **transação, acordo ou conciliação** nas ações por improbidade. Esta vedação foi suprimida e o texto da LIA passou a admitir expressamente a celebração de acordos.

Este acordo é negociado entre o **Ministério Público**, de um lado, e, de outro, o **investigado** e o seu defensor (art. 17-B, § 5º) e sua efetivação sempre dependerá de **homologação judicial** (art. 17-B, § 1º, III).

Como estamos diante de um ato de disposição do interesse público, além da homologação judicial, a LIA exige a também **oitiva do ente federativo lesado** (vítima direta do ato de improbidade), seja em momento anterior ou posterior à propositura da ação (art. 17-B, § 1º, III).

I - o **integral ressarcimento do dano**;

II - a **reversão** à pessoa jurídica lesada **da vantagem indevida obtida**, ainda que oriunda de agentes privados.

Comentário:

Repare que a celebração do acordo está condicionada, ao menos, aos seguintes resultados (art. 17-B, *caput*):

I - o **integral ressarcimento do dano**;

II - a **reversão da vantagem indevida obtida** à pessoa jurídica lesada, ainda que oriunda de agentes privados.

Nesse sentido, para fins de apuração do valor do dano a ser ressarcido, deverá ser realizada a oitiva do **Tribunal de Contas** competente, que se manifestará, com indicação dos parâmetros utilizados, no prazo de 90 dias (art. 17-B, § 3º).

§ 1º A celebração do acordo a que se refere o caput deste artigo dependerá, cumulativamente:

I - da **oitiva do ente federativo lesado**, em **momento anterior ou posterior** à propositura da ação;



II - de **aprovação**, no prazo de até 60 (sessenta) dias, **pelo órgão do Ministério Público competente para apreciar as promoções de arquivamento de inquéritos civis, se anterior ao ajuizamento da ação**;

III - de **homologação judicial**, independentemente de o acordo ocorrer **antes ou depois do ajuizamento da ação** de improbidade administrativa.

§ 2º Em qualquer caso, a celebração do acordo a que se refere o caput deste artigo considerará a personalidade do agente, a natureza, as circunstâncias, a gravidade e a repercussão social do ato de improbidade, bem como as vantagens, para o interesse público, da rápida solução do caso.

§ 3º Para fins de **apuração do valor do dano** a ser ressarcido, deverá ser realizada a **oitiva do Tribunal de Contas** competente, que se manifestará, com indicação dos parâmetros utilizados, no prazo de 90 (noventa) dias.

§ 4º O acordo a que se refere o caput deste artigo poderá ser celebrado **no curso da investigação de apuração do ilícito, no curso da ação** de improbidade ou **no momento da execução** da sentença condenatória.

Comentário:

Repare que, quanto ao momento em que o acordo pode ser celebrado, o legislador foi além do entendimento anterior do STJ, ampliando consideravelmente as possibilidades, permitindo sua celebração (i) durante a investigação de apuração do ilícito, (ii) no curso da ação de improbidade ou até mesmo (iii) no momento da execução da sentença condenatória.

§ 5º As negociações para a celebração do acordo a que se refere o caput deste artigo ocorrerão **entre o Ministério Público**, de um lado, e, de outro, o **investigado ou demandado** e o **seu defensor**.

§ 6º O acordo a que se refere o caput deste artigo poderá contemplar a adoção de mecanismos e procedimentos internos de integridade, de auditoria e de incentivo à denúncia de irregularidades e a aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta no âmbito da pessoa jurídica, se for o caso, bem como de outras medidas em favor do interesse público e de boas práticas administrativas.

§ 7º Em caso de **descumprimento do acordo** a que se refere o caput deste artigo, o investigado ou o demandado ficará **impedido de celebrar novo acordo pelo prazo de 5 (cinco) anos**, contado do conhecimento pelo Ministério Público do efetivo descumprimento.





ESQUEMATIZANDO



Art. 17-C. A sentença proferida nos processos a que se refere esta Lei deverá, além de observar o disposto no art. 489 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil):

I - **indicar** de modo preciso **os fundamentos que demonstram os elementos** a que se referem os arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, que **não podem ser presumidos**;

II - considerar as **consequências práticas da decisão**, sempre que decidir com base em valores jurídicos abstratos;

III - considerar os **obstáculos** e as **dificuldades reais do gestor** e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados e das circunstâncias práticas que houverem imposto, limitado ou condicionado a ação do agente;

IV - considerar, para a aplicação das sanções, de forma isolada ou cumulativa:

- a) os princípios da **proporcionalidade** e da **razoabilidade**;
- b) a **natureza**, a **gravidade** e o **impacto da infração** cometida;
- c) a **extensão do dano** causado;



- d) o **proveito patrimonial** obtido pelo agente;
- e) as circunstâncias **agravantes** ou **atenuantes**;
- f) a atuação do agente em minorar os prejuízos e as consequências advindas de sua conduta omissiva ou comissiva;
- g) os **antecedentes** do agente;

V - considerar na aplicação das sanções a dosimetria das sanções relativas ao mesmo fato já aplicadas ao agente;

VI - considerar, na fixação das penas relativamente ao terceiro, quando for o caso, a sua atuação específica, não admitida a sua responsabilização por ações ou omissões para as quais não tiver concorrido ou das quais não tiver obtido vantagens patrimoniais indevidas;

VII - indicar, na apuração da ofensa a princípios, critérios objetivos que justifiquem a imposição da sanção.

§ 1º A **ilegalidade sem a presença de dolo** que a qualifique **não configura ato de improbidade**.

§ 2º Na hipótese de litisconsórcio passivo, a condenação ocorrerá no limite da participação e dos benefícios diretos, **vedada qualquer solidariedade**.

§ 3º Não haverá **remessa necessária** nas sentenças de que trata esta Lei.

Comentário:

Neste art. 17-C, o legislador estabeleceu regras da sentença em uma ação por improbidade, bem como elencou as circunstâncias que devem ser observadas pelo magistrado na dosimetria das sanções previstas no art. 12 da LIA.

Como já havíamos destacado, se não houver **dolo**, não estará configurado o ato de improbidade (§1º).

Havendo litisconsórcio passivo (isto é, mais de um agente respondendo pelo ato de improbidade), a condenação deverá ser individualizada, no limite da participação e dos benefícios diretos, sendo **vedada a condenação solidária** (§2º).

Art. 17-D. A ação por improbidade administrativa é **repressiva**, de **caráter sancionatório**, destinada à **aplicação de sanções de caráter pessoal** previstas nesta Lei, e **não constitui ação civil**, **vedado seu ajuizamento para o controle de legalidade de políticas públicas** e para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos.



Comentário:

O legislador deixa claro que a ação por improbidade **não é ação civil**.

Nesse sentido, a lei afirma tratar-se de **ação repressiva**, de **caráter sancionatório**, destinada à aplicação de sanções de caráter pessoal previstas no art. 12 da Lei de Improbidade.

Portanto, poderíamos deduzir que se trata de uma ação *sui generis*, na medida em que a ação por improbidade não tem natureza criminal e, após a Lei 14.230/2021, também não é ação civil.

Além disso, é **vedado seu ajuizamento para o controle de legalidade** de políticas públicas ou para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos, entre outros bens tutelados por meio de **ação civil pública**.

Parágrafo único. Ressalvado o disposto nesta Lei, o **controle de legalidade de políticas públicas** e a responsabilidade de agentes públicos, inclusive políticos, entes públicos e governamentais, por danos ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, a qualquer outro interesse difuso ou coletivo, à ordem econômica, à ordem urbanística, à honra e à dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos e ao patrimônio público e social submetem-se aos termos da **Lei nº 7.347**, de 24 de julho de 1985 [que disciplina a Ação Civil Pública - ACP].

Comentário:

Portanto, o controle de legalidade de políticas públicas e a responsabilização por danos (ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, a qualquer outro interesse difuso ou coletivo) devem se submeter a uma **ação civil pública**, não a uma ação por improbidade.

Nesse sentido, se for inicialmente ajuizada uma ação por improbidade e o juiz identificar que não estão presentes todos os requisitos para a imposição das sanções aos agentes processados (por exemplo, não há indicativos de dolo na conduta), ele poderá **converter a ação de improbidade administrativa em ação civil pública** (art. 17, §16).

Comentário:

No artigo 18 a seguir, veremos detalhes importantes quanto à condenação de ressarcimento ao erário.



Art. 18. A **sentença que julgar procedente** a ação fundada nos arts. 9º e 10 desta Lei condenará ao **ressarcimento dos danos** e à **perda ou à reversão dos bens** e valores ilicitamente adquiridos, conforme o caso, **em favor da pessoa jurídica prejudicada pelo ilícito**.

§ 1º Se houver necessidade de liquidação do dano, a pessoa jurídica prejudicada procederá a essa determinação e ao ulterior procedimento para cumprimento da sentença referente ao ressarcimento do patrimônio público ou à perda ou à reversão dos bens.

§ 2º Caso a pessoa jurídica prejudicada não adote as providências a que se refere o § 1º deste artigo no prazo de 6 (seis) meses, contado do trânsito em julgado da sentença de procedência da ação, caberá ao Ministério Público proceder à respectiva liquidação do dano e ao cumprimento da sentença referente ao ressarcimento do patrimônio público ou à perda ou à reversão dos bens, sem prejuízo de eventual responsabilização pela omissão verificada.

§ 3º Para fins de apuração do valor do ressarcimento, deverão ser descontados os serviços efetivamente prestados.

§ 4º O juiz poderá autorizar o **parcelamento, em até 48 (quarenta e oito) parcelas mensais** corrigidas monetariamente, do débito resultante de condenação pela prática de improbidade administrativa se o réu demonstrar incapacidade financeira de saldá-lo de imediato.

Comentário:

Após a Lei 14.230, o legislador deixou claro que, para fins de apuração do valor do **ressarcimento**, deverão ser **descontados os serviços efetivamente prestados** (§3º), de sorte que o prejuízo seria apenas a diferença entre o valor total pago e os serviços eventualmente prestados. Em outras palavras, poderia ser objeto de ressarcimento apenas o “prejuízo líquido”.

Além disso, lembro que, se o agente for processado em mais de uma instância pelo mesmo fato e for condenado a ressarcir o erário em mais de uma delas, logicamente a reparação do dano deverá **deduzir o ressarcimento ocorrido nas instâncias criminal, civil e administrativa** que tiver por objeto os mesmos fatos (art. 12, §6º).

Outra novidade da Lei 14.230 consiste na possibilidade de o juiz autorizar o **parcelamento em até 48 parcelas mensais**, corrigidas monetariamente, do prejuízo ao erário, se o réu demonstrar incapacidade financeira de saldá-lo de imediato (art. 18, § 4º).

Agora, é importante deixar claro que tanto os valores resultantes do ressarcimento ao erário como do perdimento dos bens acrescidos ilicitamente ao patrimônio deverão ser **revertidos em favor da pessoa jurídica prejudicada pelo ilícito** (art. 18, caput).



Art. 18-A. A requerimento do réu, na fase de cumprimento da sentença, o **juiz unificará eventuais sanções aplicadas** com outras já impostas em outros processos, tendo em vista a eventual continuidade de ilícito ou a prática de diversas ilicitudes, observado o seguinte:

I - no caso de **continuidade de ilícito**, o juiz promoverá a maior sanção aplicada, aumentada de 1/3 (um terço), ou a soma das penas, o que for mais benéfico ao réu;

II - no caso de **prática de novos atos ilícitos** pelo mesmo sujeito, o juiz somará as sanções.

Parágrafo único. As sanções de **suspensão de direitos políticos** e de **proibição de contratar** ou de receber incentivos fiscais ou creditícios do poder público observarão o **limite máximo de 20 (vinte) anos**.

Comentário:

Muitas vezes um agente público está respondendo a vários processos por atos de improbidade, ou até mesmo já foi condenado anteriormente. Nestes casos, é possível que o agente condenado requeira a unificação da execução da pena.

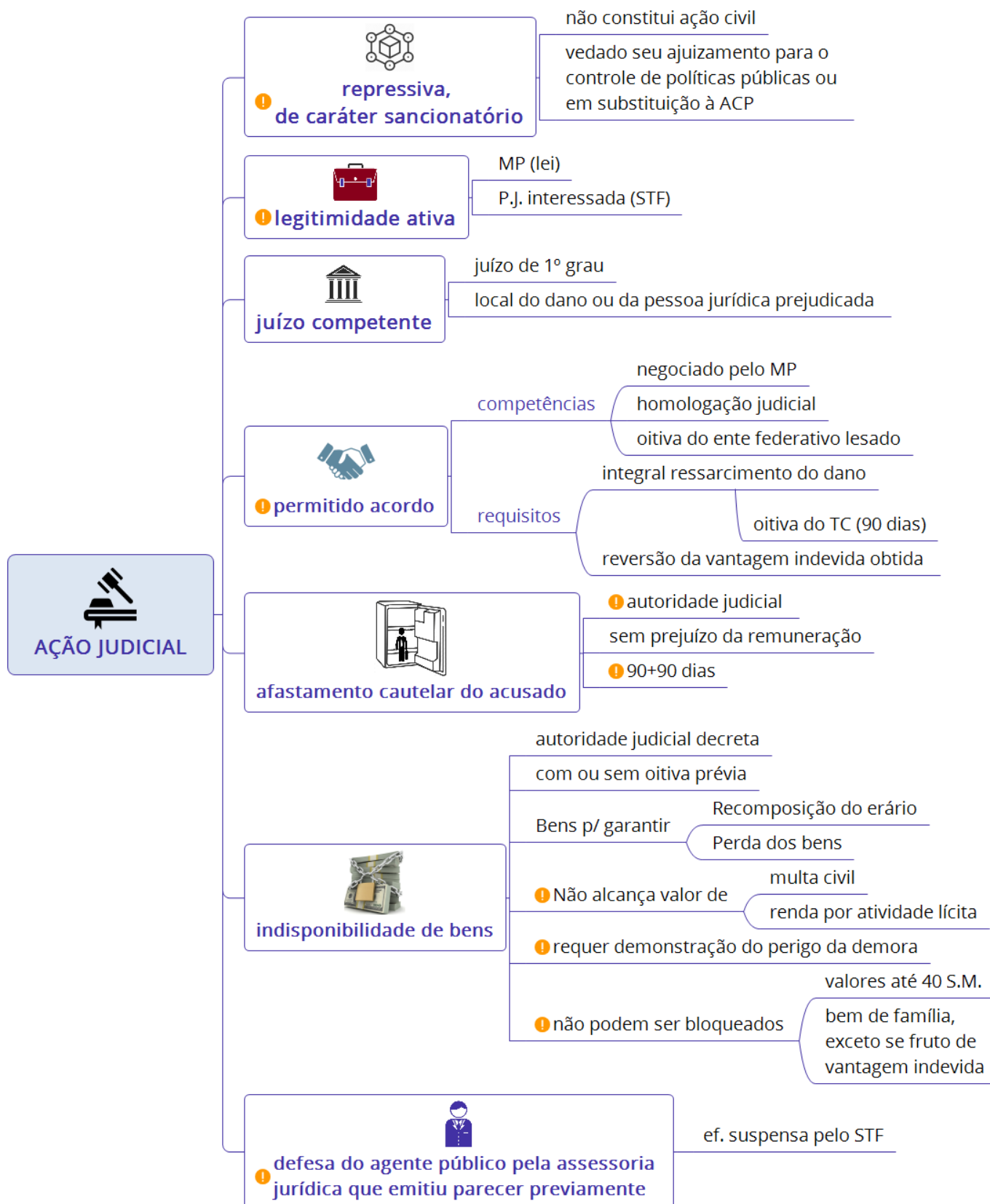
Neste cenário, se um mesmo agente foi condenado por diferentes atos de improbidade, o Judiciário irá **somar as sanções aplicadas em todos os processos** (art. 18-A, II). E, tratando-se das sanções de **suspensão de direitos políticos** e de **proibição de contratar** ou receber incentivos fiscais/ creditícios do poder público o legislador estabeleceu o **limite máximo de 20 anos**.

Por outro lado, se tratar-se de irregularidade continuada, o juiz aplicará ou (i) a maior sanção aplicada aumentada de 1/3 ou (ii) a soma das penas, o que for mais benéfico ao réu.



RESUMINDO

Sintetizando os principais aspectos quanto às ações judiciais por improbidade, temos o seguinte diagrama:



CAPÍTULO VI - DAS DISPOSIÇÕES PENAIS

Art. 19. Constitui **crime** a **representação por ato de improbidade** contra agente público ou terceiro beneficiário, **quando o autor da denúncia o sabe inocente**.

Pena: detenção de seis a dez meses e multa.

Parágrafo único. Além da sanção penal, o denunciante está sujeito a indenizar o denunciado pelos danos materiais, morais ou à imagem que houver provocado.

Comentário:

O artigo 19 acima prevê o crime de denúncia caluniosa de ato de improbidade. Como já havíamos adiantado, existem entendimentos defendendo a revogação tácita do art. 19 da LIA pela Lei 14.110/2020, a partir da nova redação do art. 339 do Código Penal:

CP, art. 339. Dar causa à instauração de inquérito policial, de procedimento investigatório criminal, de processo judicial, de processo administrativo disciplinar, de inquérito civil ou de ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime, infração ético-disciplinar ou ato ímprobo de que o sabe inocente: (Lei nº 14.110, de 2020)

Art. 20. A **perda da função pública** e a **suspensão dos direitos políticos** só se efetivam com o **trânsito em julgado da sentença condenatória**.

Comentário:

Como havíamos adiantado, esta regra acima precisa ser lida em conjunto com o art. 12, §9º, da LIA, que estabelece **todas as sanções** da lei de improbidade **exigem o trânsito em julgado**.

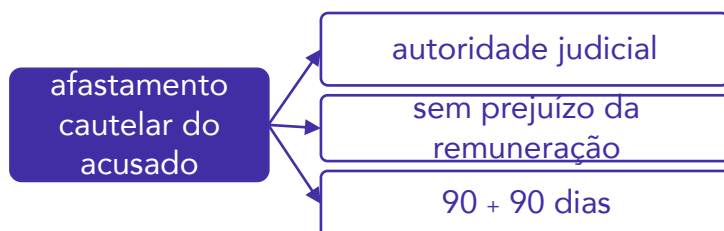
§ 1º A **autoridade judicial** competente poderá determinar o **afastamento do agente público** do exercício do cargo, do emprego ou da função, **sem prejuízo da remuneração**, quando a medida for necessária à instrução processual ou para evitar a iminente prática de novos ilícitos.

§ 2º O afastamento previsto no § 1º deste artigo será de **até 90 (noventa) dias**, prorrogáveis uma **única vez por igual prazo**, mediante decisão motivada.



Comentário:

Antes da conclusão do processo, a **autoridade judicial** poderá determinar o **afastamento do agente público** do exercício do cargo, emprego ou função, **sem prejuízo da remuneração**, quando se fizer necessário à produção de provas ou evitar novos ilícitos. Após a Lei 14.230, a Lei de Improbidade passou a prever a duração máxima de **90 dias**, para o afastamento, prorrogáveis uma única vez por igual prazo, mediante decisão motivada.



O artigo 21 a seguir é importantíssimo em provas!

Tome um fôlego e vamos adiante!

Art. 21. A **aplicação das sanções** previstas nesta lei independe:

I - da **efetiva ocorrência de dano** ao patrimônio público, **salvo** quanto à **pena de ressarcimento** e às **condutas previstas no art. 10 desta Lei**;

Comentário:

Repare que, em regra, a aplicação das penalidades previstas na LIA **não requer a ocorrência de prejuízo patrimonial** aos cofres públicos.

Esta regra, no entanto, agora comporta duas exceções:

a) a condenação por atos de improbidade da **categoria de prejuízo ao erário** (que requer comprovação de efetivo prejuízo). Em outras palavras, não havendo comprovação de dano, não seria possível sequer o enquadramento na categoria do art. 10, tampouco aplicação das respectivas sanções.

b) a condenação ao **ressarcimento ao erário** nas demais categorias (até seria possível a aplicação de outras sanções por enriquecimento ilícito ou violação a princípio, mas não seria possível condenar o agente ao ressarcimento ao erário).

II - da **aprovação** ou **rejeição das contas** pelo **órgão de controle** interno ou pelo Tribunal ou Conselho de Contas.



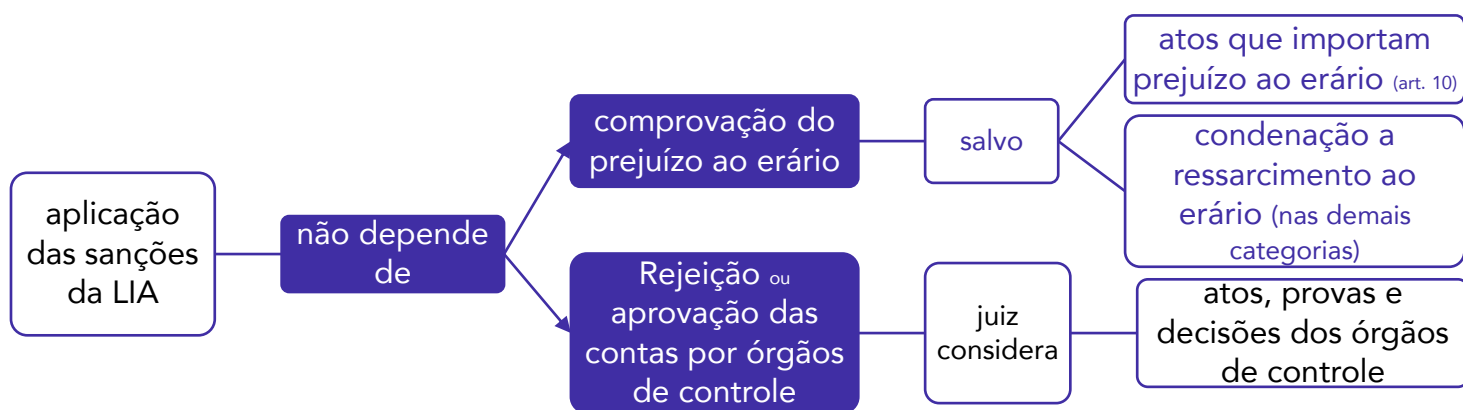
Comentário:

Além disso, as sanções da LIA **não** estão vinculadas à **aprovação** ou **rejeição das contas** dos responsáveis, por parte do respectivo tribunal de contas ou órgão de controle interno. Portanto, em tese, um gestor que teve suas contas aprovadas pelo tribunal de contas, ainda assim, poderia sofrer as penalidades previstas na LIA.

No entanto, como detalha os §§1º e 2º a seguir, os **atos do órgão de controle** (interno ou externo) serão **considerados pelo juiz** quando tiverem servido de fundamento para a conduta do agente público. No mesmo sentido, as **provas** produzidas perante os órgãos de controle e as correspondentes **decisões** deverão ser consideradas na formação da convicção do juiz, sem prejuízo da análise acerca do dolo na conduta do agente.

§ 1º Os **atos do órgão de controle** interno ou externo serão **considerados pelo juiz** quando tiverem servido de fundamento para a conduta do agente público.

§ 2º As **provas produzidas perante os órgãos de controle** e as correspondentes decisões **deverão ser consideradas na formação da convicção do juiz**, sem prejuízo da análise acerca do dolo na conduta do agente.



§ 3º As **sentenças civis** e **penais** produzirão efeitos em relação à ação de improbidade quando concluírem pela **inexistência da conduta** ou pela **negativa da autoria**.

§ 4º A **absolvição criminal** em ação que discuta os mesmos fatos, **confirmada por decisão colegiada**, **impede o trâmite da ação** da qual trata esta Lei, havendo comunicação com todos os



fundamentos de absolvição previstos no art. 386 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal).

§ 5º **Sanções** eventualmente **aplicadas em outras esferas deverão ser compensadas** com as sanções aplicadas nos termos desta Lei.

Comentário:

Primeiramente, lembro que a aplicação das sanções previstas na LIA não impede que **outras sanções sejam aplicadas**, sejam elas cíveis, penais ou administrativas.

Isto porque, como regra geral, as apurações em cada uma destas esferas são **independentes entre si** (art. 12, *caput*). Portanto, em regra, cada um dos processos em que se apura a conduta do agente público e do particular que induziu/concorreu pode ter desfechos diversos.

Exemplo:

Imagine determinado agente público que passou a exigir propina para exercer suas atribuições.

Repare que, além de cometer ato capitulado na LIA (categoria de enriquecimento ilícito), a mesma conduta constitui crime previsto no Código Penal (crime de concussão – CP, art. 316).

Embora estejamos diante de uma única conduta, o agente poderá responder e ser apenado criminalmente (com pena de reclusão, por exemplo) e, em regra, também responder pelo ato de improbidade administrativa (recebendo penalidade de multa civil, por exemplo).





NOVIDADE!

Mas a independência das instâncias é a regra geral, existindo duas **exceções**, importantíssimas em prova, em que a decisão da esfera penal irá gerar reflexos na esfera da improbidade administrativa (hipóteses em que ocorrerá a chamada “**vinculação entre as esferas**”). Vamos a estas duas exceções:

1) Se, após um processo penal ou civil, o juiz conclui que **não houve crime** ou **conduta ilícita** (**inexistência de conduta**) ou que aquele agente que havia sido **acusado não foi o autor daquela conduta** (**negativa de autoria**), o agente será “inocentado” na ação de improbidade, conforme art. 21, §3º. Repare que esta regra não se aplica a absolvições na esfera administrativa (apenas na civil e na penal).

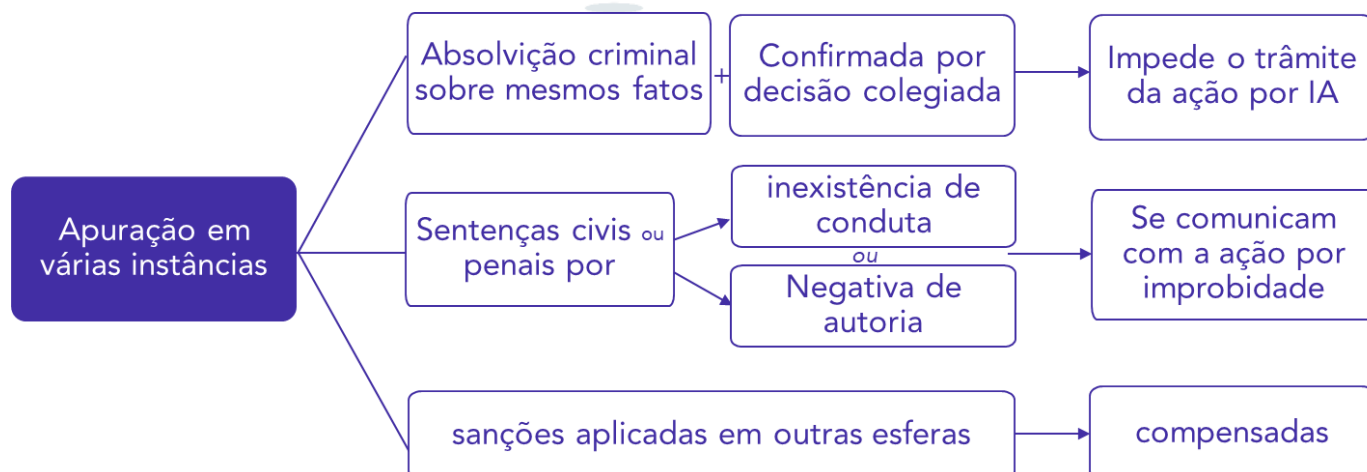
2) Se, após um processo penal, um **órgão colegiado** absolve aquele agente público, ele não poderá responder na ação por improbidade. Repare que esta segunda exceção não se aplica a absolvições civis (apenas criminais). Outro detalhe é que, diferentemente da exceção anterior, aqui a vinculação da instância ocorre sob **qualquer fundamento da absolvição** (não apenas por inexistência de conduta ou negativa de autoria), embora exija decisão por um colegiado (como um tribunal):

Então, nesta segunda exceção, a absolvição criminal por ausência de provas, por exemplo, ou por qualquer outra circunstância, caso confirmada por um colegiado, impediria o trâmite da ação por improbidade.

Por fim, reduzindo ainda mais a independência das instâncias, o legislador previu que **sanções** eventualmente aplicadas **em outras esferas** deverão ser **compensadas** com as sanções aplicadas com base na Lei de Improbidade (art. 21, § 5º).



RESUMINDO



Art. 22. Para apurar qualquer ilícito previsto nesta Lei, o **Ministério Público, de ofício, a requerimento** de autoridade administrativa ou mediante representação formulada de acordo com o disposto no art. 14 desta Lei, poderá **instaurar inquérito civil** ou **procedimento investigativo** assemelhado e requisitar a instauração de inquérito policial.

Parágrafo único. Na apuração dos ilícitos previstos nesta Lei, será **garantido ao investigado** a oportunidade de **manifestação por escrito** e de **juntada de documentos** que comprovem suas alegações e auxiliem na elucidação dos fatos.

CAPÍTULO VII - DA PRESCRIÇÃO

Art. 23. A ação para a aplicação das sanções previstas nesta Lei **prescreve em 8 (oito) anos**, contados a partir da **ocorrência do fato** ou, no caso de infrações permanentes, do **dia em que cessou a permanência**.

Comentário:

Prescrevem, portanto, em **8 anos** as ações que buscam as sanções cominadas na LIA. Tal prazo é contado a partir da **ocorrência do fato** ou, no caso de infrações permanentes, do **dia em que cessou a permanência**.



Neste ponto a Lei 14.230 facilitou a vida do concurseiro, pois, anteriormente, a Lei previa três prazos distintos, a depender da situação, tendo havido uma **unificação dos prazos**, que passam a ser todos de **8 anos**.

- - -

Além desta regra geral, vale conhecermos também as regras quanto (i) à interrupção/suspensão da prescrição, (ii) à prescrição intercorrente e (iii) ao prazo para o inquérito civil por improbidade, a seguir comentados.

I a III - (revogados);



Comentário:

Antes de avançarmos, faremos uma breve comparação entre os conceitos de "interrupção" e "suspensão", para posteriormente falarmos sobre as causas de cada um deles previstas na Lei.

Para diferenciar os institutos que iremos estudar agora, sintetizei, na tabela a seguir, as principais características que configuram (e distinguem entre si) as causas suspensivas e interruptivas da prescrição:

Suspensão



Susta a contagem prescricional já iniciada. Desaparecida a causa suspensiva, retoma-se a contagem do prazo (não "zera" a contagem).

Interrupção



Susta a contagem prescricional já iniciada, eliminando inclusive o prazo prescricional em fluência, "zerando" a contagem (respeitada a prescrição já consumada)

§ 1º A **instauração de inquérito civil ou de processo administrativo** para apuração dos ilícitos referidos nesta Lei **suspende** o curso do prazo prescricional por, no **máximo, 180 (cento e oitenta) dias corridos**, recomeçando a correr após a sua conclusão ou, caso não concluído o processo, esgotado o prazo de suspensão.

Comentário:

Veja que a contagem do prazo prescricional pode ficar **suspensa** nas seguintes situações (art. 23, § 1º):

suspensão da prescrição

instauração de inquérito civil

instauração de processo
administrativo para apuração dos
ilícitos

§ 2º O **inquérito civil** para apuração do ato de improbidade será **concluído no prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias corridos, prorrogável uma única vez por igual período**, mediante ato fundamentado submetido à revisão da instância competente do órgão ministerial, conforme dispuser a respectiva lei orgânica.

§ 3º **Encerrado o prazo** previsto no § 2º deste artigo, a **ação deverá ser proposta no prazo de 30 (trinta) dias**, se não for caso de arquivamento do inquérito civil.



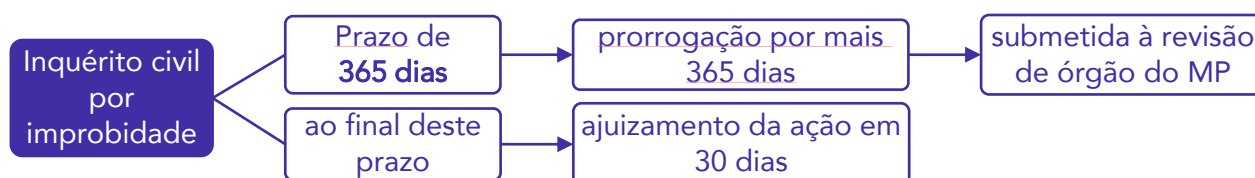
Comentário:

Vimos acima que a instauração de **inquérito civil** para apuração de atos de improbidade suspende o prazo prescricional. Este inquérito é conduzido pelo **Ministério Público** e tem por objetivo reunir provas quanto à ocorrência ou não do ato ímprobo.

Nesse sentido, foi previsto um **prazo máximo** para **conclusão deste inquérito** de **365 dias corridos**. Este prazo pode ser **prorrogado 1 única vez**, por **igual período**, mediante ato fundamentado submetido à revisão da instância competente do MP (ou o Conselho Superior do Ministério Público estadual ou a Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público da União).

Ao final deste prazo (365 + 365 dias), a ação deverá ser **proposta no prazo de 30 dias**, se não for caso de arquivamento do inquérito civil.

Apesar de não estarem claros, ainda, os efeitos da inobservância deste prazo, para fins de prova é importante nos atentarmos para a literalidade da LIA, adiante sintetizada:



§ 4º O prazo da prescrição referido no caput deste artigo **interrompe-se**:

I - pelo **ajuizamento da ação de improbidade** administrativa;

II - pela **publicação da sentença condenatória**;

III - pela **publicação de decisão** ou acórdão de Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal que **confirma sentença condenatória** ou que **reforma sentença de improcedência**;

IV - pela publicação de decisão ou acórdão do Superior Tribunal de Justiça que **confirma acórdão condenatório** ou que reforma **acórdão de improcedência**;

V - pela publicação de decisão ou acórdão do Supremo Tribunal Federal que confirma **acórdão condenatório** ou que reforma **acórdão de improcedência**.

§ 5º **Interrompida** a prescrição, o prazo recomeça a correr do dia da interrupção, **pela metade** do prazo previsto no caput deste artigo.



Comentário:

Sistematizando o §4º acima, podemos perceber que a LIA previu basicamente 3 **causas que interrompem** a prescrição:

interrupção da prescrição

ajuizamento da ação por improbidade

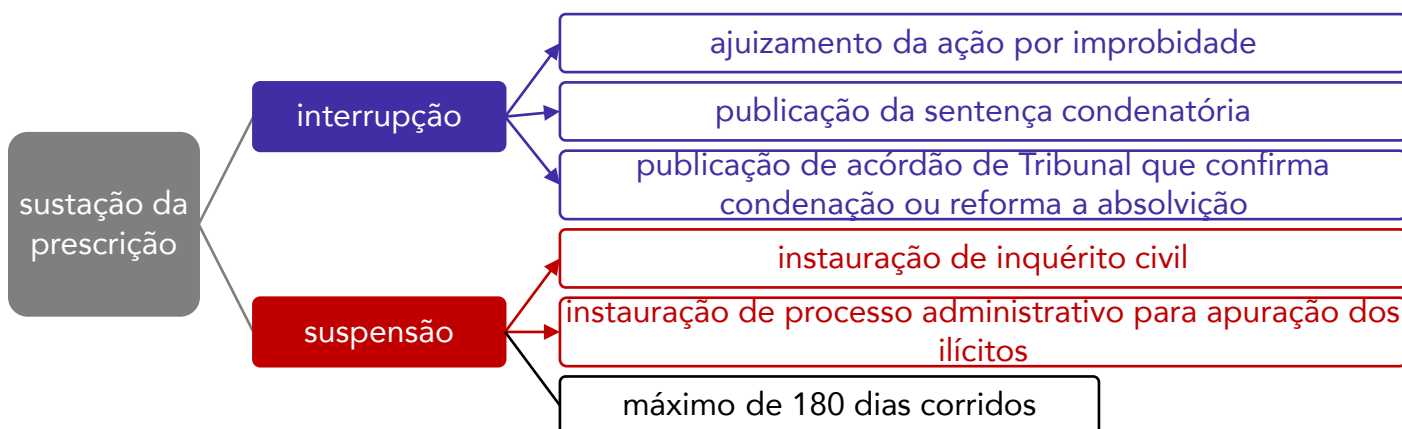
publicação da sentença condenatória

publicação de decisão/acórdão de Tribunal (TJ, TRF, STJ ou STF) que confirma sentença/acórdão condenatório ou reforma sentença/acórdão de improcedência

Caso surja alguma das causas acima mencionadas, a prescrição será interrompida e, portanto, o **prazo recomeça a correr** do dia da interrupção, mas pela **metade do prazo** da prescrição (art. 23, § 5º). Portanto, apesar de a interrupção "zerar a contagem", após a primeira interrupção da prescrição, o prazo prescricional passará a ser de **4 anos** (isto é, a metade do prazo original). É o que, adiante, chamaremos de "prescrição intercorrente".



RESUMINDO



Comentário:

Além da prescrição “comum”, sujeita ao prazo de 8 anos, a LIA permite, expressamente, a ocorrência da chamada “**prescrição intercorrente**”, que é aquela que ocorre durante o processo judicial (ou seja, após o ingresso da ação judicial por improbidade).

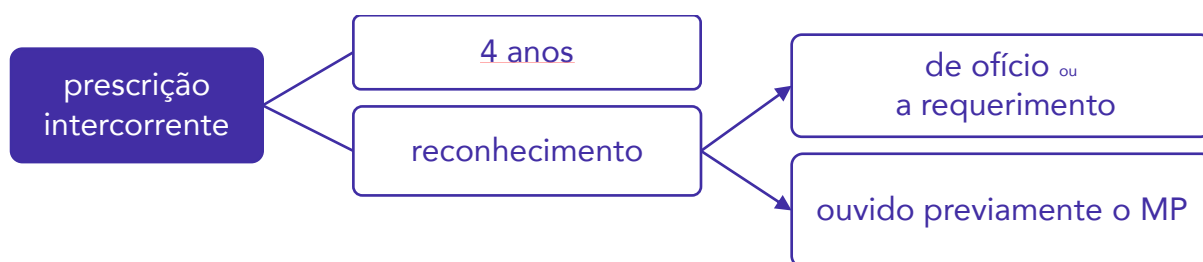
A prescrição intercorrente tem o prazo de **4 anos** (art. 23, §5º) e deverá ser reconhecida pelo Judiciário, **de ofício** ou **a requerimento** da parte interessada, após **ouvido o Ministério Público** (art. 23, §8º).

Imagine por exemplo que, ao final de 2021, o Ministério Público ajuizou ação judicial por improbidade contra Alberto Roberto, ex-prefeito do município Vila da Coruja, relativa a fatos ocorridos no ano de 2018.

Reparem que o ajuizamento da ação interrompeu a contagem do prazo prescricional em curso, sendo que o Judiciário terá o prazo de 4 anos para julgar a ação e, se for o caso, condenar o ex-prefeito. Portanto, grosso modo, podemos dizer que, se não houver condenação até o final de 2025 (2021+4), terá se operado a prescrição intercorrente e, assim, o ex-prefeito não mais poderia ser condenado por aquele fato.



RESUMINDO



§ 6º A **suspensão** e a **interrupção** da prescrição produzem **efeitos relativamente a todos** os que concorreram para a prática do ato de improbidade.

§ 7º Nos **atos de improbidade conexos** que sejam objeto do mesmo processo, a **suspensão** e a **interrupção** relativas a qualquer deles **estendem-se aos demais**.



Comentário:

Considerando que muitas vezes uma ação por improbidade tem vários acusados, o legislador deixa claro que tanto a suspensão como a interrupção da prescrição produzem **efeitos sobre todos** os que concorreram para a prática do ato de improbidade (art. 23, § 6º).

Outra regra que amplia os efeitos da suspensão e da interrupção está no § 7º acima, que prevê que, dentro de um mesmo processo, a suspensão e a interrupção relativas a um ato de improbidade **estendem-se aos demais** atos de improbidade conexos do mesmo processo.

§ 8º O juiz ou o tribunal, depois de ouvido o Ministério Público, deverá, **de ofício** ou a **requerimento** da parte interessada, reconhecer a prescrição intercorrente da pretensão sancionadora e decretá-la de imediato, caso, entre os marcos interruptivos referidos no § 4º, transcorra o prazo previsto no § 5º deste artigo.



JURISPRUDÊNCIA

Tratando-se especificamente do **ressarcimento ao erário** decorrente de ato de improbidade administrativa, caso tenha decorrido de conduta dolosa, o respectivo pedido será considerado **imprescritível**, consoante entendimento do STF:

São **imprescritíveis** as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de **Improbidade Administrativa**. (RE 852475 / tema 897)

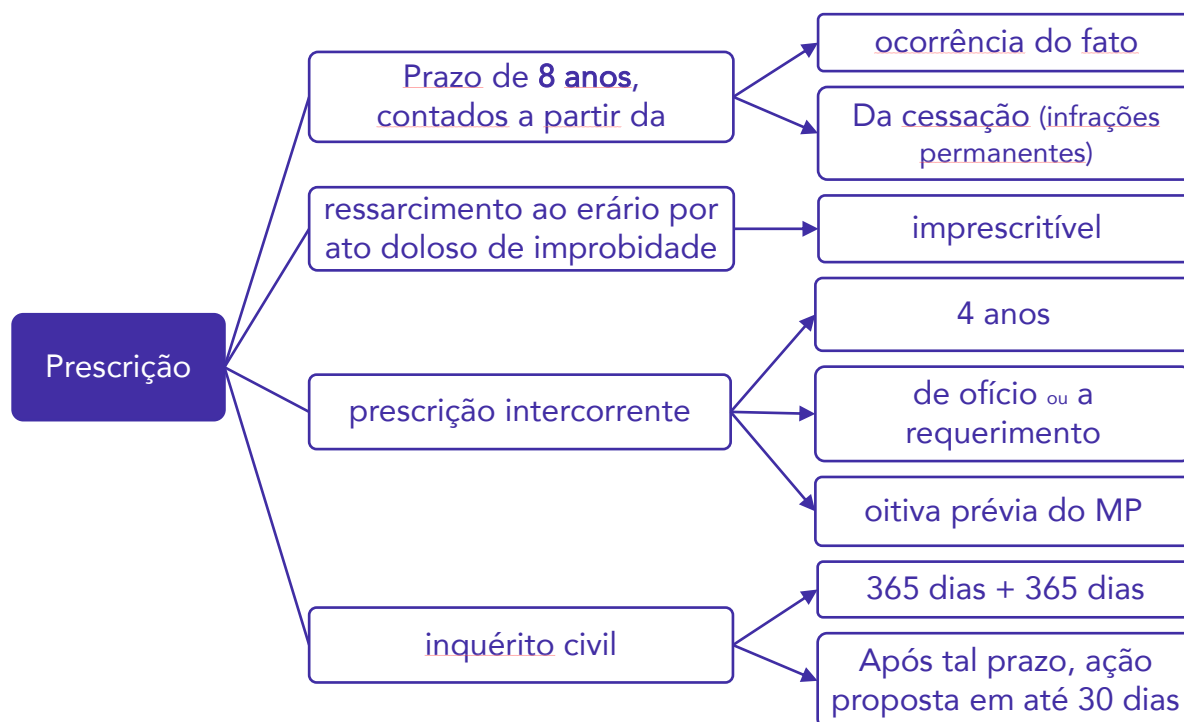
Note que a imprescritibilidade do ressarcimento não se aplica a ações de ressarcimento ao erário decorrentes de **atos culposos** ou de **ilícitos civis comuns**. Para estes, vale a prescritibilidade, segundo definido pelo STF (RE 669.069/MG – tema 666).

De toda forma, se houver a prescrição da ação de improbidade quanto às demais sanções, isto **não obsta o prosseguimento da ação quanto ao pedido de ressarcimento** dos danos causados ao erário - que é imprescritível (STJ/AgRg no AREsp 663951).



RESUMINDO





Art. 23-A. É dever do poder público oferecer contínua capacitação aos agentes públicos e políticos que atuem com prevenção ou repressão de atos de improbidade administrativa.

Art. 23-B. Nas ações e nos acordos regidos por esta Lei, **não haverá adiantamento de custas**, de **preparo**, de **emolumentos**, de **honorários periciais** e de **quaisquer outras despesas**.

§ 1º No caso de procedência da ação, as custas e as demais despesas processuais serão pagas ao final.

§ 2º Haverá condenação em honorários sucumbenciais em caso de improcedência da ação de improbidade se comprovada má-fé.

Comentário:

Seguindo o disposto na Lei da Ação Civil Pública (Lei 7.347/1985), o legislador deixou claro que nas ações judiciais por improbidade, os custos serão recolhidos ao final e apenas caso a ação seja julgada procedente (art. 23-B, §1º), não havendo adiantamento.

Além disso, em regra, o autor da ação por improbidade fica isento de pagar honorários sucumbenciais em caso de improcedência da ação de improbidade. No entanto, se ficar comprovada a existência de **má-fé** por parte do representante do Ministério Público, aí os **honorários sucumbenciais** passam a ser devido ao agente processado (art. 23-B, § 2º).

Art. 23-C. Atos que ensejem enriquecimento ilícito, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação de recursos públicos dos **partidos políticos**, ou de suas fundações, **serão responsabilizados nos termos da Lei nº 9.096**, de 19 de setembro de 1995.



Comentário:

A título de aprofundamento, vale registrar que, após a alteração promovida pela Lei 14.230, a Lei de Improbidade deixou claro que atos praticados contra **partidos políticos** e suas fundações serão responsabilizados de acordo com a “Lei dos Partidos Políticos” (Lei 9.096/1995), não seguindo as regras da LIA.

Portanto, mesmo havendo recurso público transferido aos partidos políticos, ficaram **fora da incidência da LIA** os atos de desonestidade praticados em desfavor dos partidos políticos, uma vez que a responsabilização dos infratores será efetivada nos termos da Lei 9.096/1995.

CAPÍTULO VIII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 24. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 25. Ficam revogadas as Leis n°s 3.164, de 1° de junho de 1957, e 3.502, de 21 de dezembro de 1958 e demais disposições em contrário.

Comentário:

Antes de encerrar nossos comentários, lembro que existem outros atos de improbidade previstos expressamente na legislação, a exemplo do art. 52 da Lei 10.257/2001 (Estatuto da Cidade).

Rio de Janeiro, 2 de junho de 1992; 171° da Independência e 104° da República.

FERNANDO COLLOR

Célio Borja



IRRETROATIVIDADE DA LEI 14.230/2021

Dados os possíveis benefícios trazidos pela Lei 14.230/2021 aos réus e condenados em ações judiciais por improbidade administrativa, muito se discutia quanto à possibilidade de aplicação retroativa das novas regras. Ou seja, se seria possível que as regras mais benéficas aos infratores, que entraram em vigor no final de outubro de 2021, fossem aplicadas a casos pretéritos. Havia, basicamente, duas correntes nesse sentido:

a) uma defendendo a irretroatividade das alterações, em razão da segurança jurídica, do fato de tratar-se de uma condenação não penal, de considerar a probidade administrativa como direito fundamental e, até mesmo, que a lei de improbidade possuiria *status* supralegal, ao resguardar direitos protegidos por convenções internacionais subscritas pelo Brasil.

b) do outro lado, havia outra corrente defendendo a retroatividade das alterações para beneficiar os réus. Para os defensores desta posição, em razão da aplicação dos princípios constitucionais do direito penal à improbidade administrativa (isto é, o direito administrativo sancionador), a exemplo da retroatividade da lei penal benéfica, a lei 14.230 – por ser mais benéfica – deveria retroagir para favorecer os infratores já processados.



Em agosto de 2022, esta discussão chegou ao fim, uma vez que o STF firmou seu entendimento quanto à **irretroatividade da Lei 14.230/2021 para casos já julgados que transitaram em julgado**, como regra, fixando 4 teses de repercussão geral:

- 1) É **necessária** a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se — nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA — a **presença do elemento subjetivo — dolo**;
- 2) A **norma benéfica** da Lei 14.230/2021 — revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa —, **é irretroativa**, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI [proteção à coisa julgada], da Constituição Federal, **não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes**;
- 3) A **nova Lei 14.230/2021** aplica-se aos **atos de improbidade administrativa culposos** praticados na vigência do texto anterior da lei, porém **sem condenação transitada em julgado**, em virtude de sua revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;
- 4) O **novo regime prescricional** previsto na Lei 14.230/2021 é **irretroativo** aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

ARE 843.989 (tema 1.199) - 18/8/2022





Quanto ao **item 1** da tese fixada, não há novidades, pois a própria lei exige explicitamente o dolo para todas as categorias. Aqui tivemos apenas a confirmação de regras previstas na LIA.

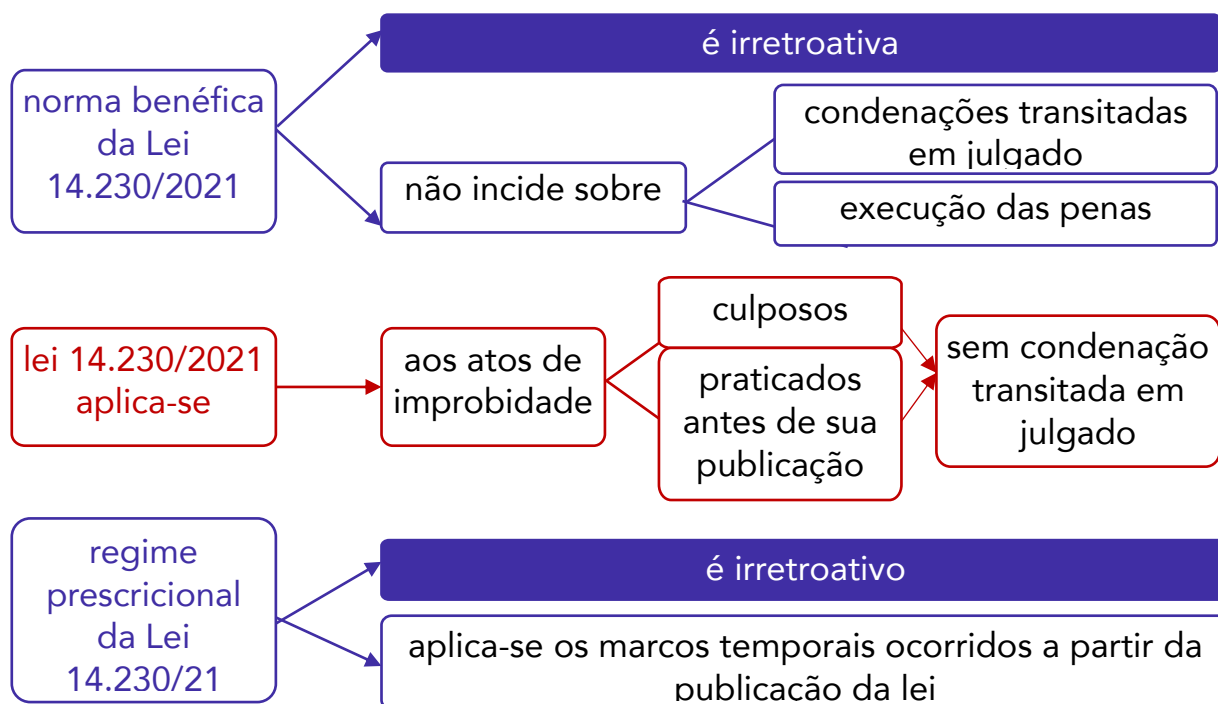
A partir da interpretação conjunta dos **itens 2 e 3**, observamos que, em regra, a Lei 14.230/2021 não retroage para beneficiar os condenados definitivamente por atos de improbidade. Entendeu o STF que a retroação da lei benéfica (prevista na CF, art. 5º, XL) seria restrita às ações penais (e não às ações por improbidade), privilegiando-se o respeito à coisa julgada (CF, art. 5º, XXXVI).

No entanto, a **lei retroagirá** se estivermos diante de **atos culposos** de improbidade que tenham sido praticados antes de 26/10/2021, desde que as respectivas ações judiciais não tenham ainda **transitado em julgado**. Entretanto, isto não vai gerar automaticamente a extinção destes processos, na medida em que o juiz irá verificar se houve dolo em sua conduta.

Por fim, quanto ao **item 4**, as regras prescricionais da Lei 14.230 somente aplicam-se a marcos temporais ocorridos a partir de sua publicação, **não incidindo de maneira retroativa**. Portanto, se a ação judicial foi proposta antes de 26/10/2021 aplicam-se os prazos prescricionais anteriores. Além disso, a prescrição intercorrente de 4 anos só se aplica a partir de 26/10/2021.



ESQUEMATIZANDO



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALEXANDRINO, Marcelo. Vicente Paulo. Direito Administrativo Descomplicado. GenMétodo. 26ª ed.

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. GenMétodo. 31ª ed.

FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo. Atlas. 27ª ed.

NETO, Diogo de Figueiredo Moreira. Curso de Direito Administrativo. GenMétodo. 16ª ed.

PAZZAGLINI FILHO, Marino. Improbidade Administrativa, Ed. Atlas. 7ª ed.

SILVA, José Afonso, Curso de Direito Constitucional Positivo, Ed. Malheiros, 9ª ed.

MARÇAL, Justen Filho. Reforma da lei de improbidade administrativa comparada e comentada. 1ª edição. Ed. Forense.

OSÓRIO, Fábio Medina. Direito administrativo sancionador. 3ª edição, Ed. RT

